



第四章 物权法律制度

知识点 3: 担保物权

一. 担保的基本理论

1. 典型的担保方式

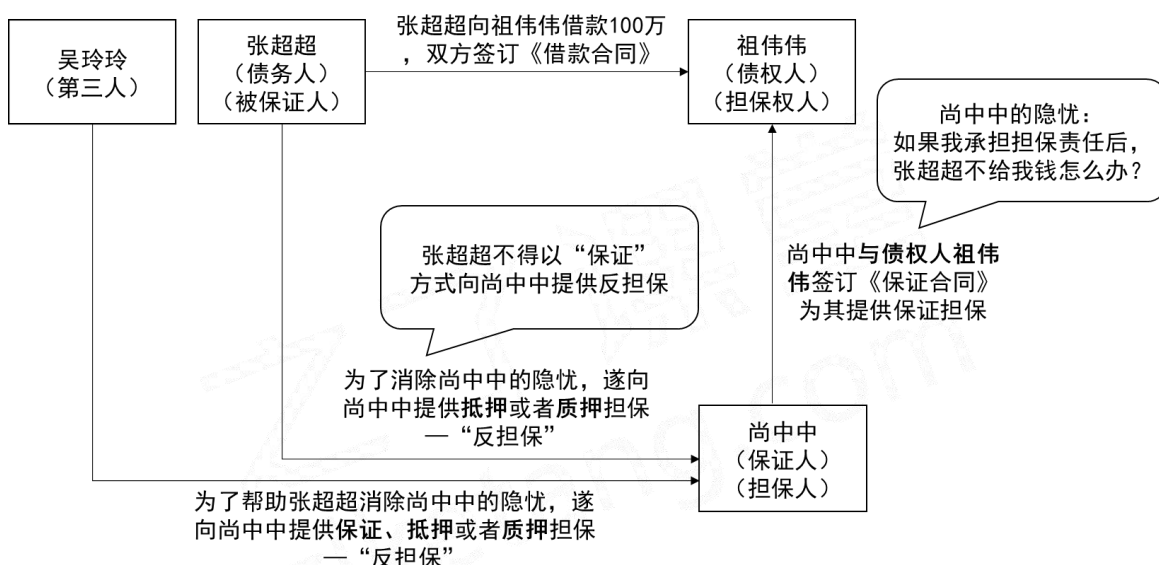
担保方式	担保性质	是否需要签订合同	产生方式	
			约定产生	法定产生
保证	信用保	√	√	—
定金	金钱保	√	√	—
抵押	物权保	√	√	—
质押		√	√	—
留置		—	—	√

2. 反担保

为了换取担保人提供保证、抵押或质押等担保方式，由债务人或第三人向该担保人新设担保，以担保该担保人承担担保责任后实现其追偿权的制度

反担保的提供方	反担保的方式
<u>债务人</u>	<u>抵押、质押</u>
<u>第三人</u>	<u>保证、抵押、质押</u>

[案例 4.8 反担保]



二. 担保物权的特性

1. 从属性

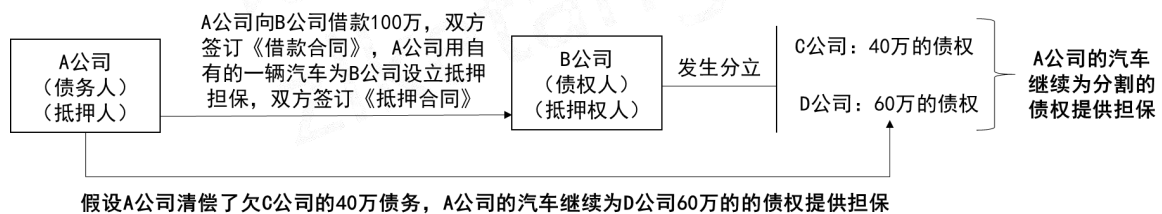
主债权债务合同无效的，担保合同无效，但是法律另有规定的除外		
担保合同中“约定担保合同独立效力的条款”		
当事人在担保合同中约定担保合同的效力独立于主合同，或约定担保人对主合同无效的法律后果承担担保责任， <u>该有关担保独立性的约定无效</u> 。担保合同的效力	主合同有效	<u>担保合同有效</u>
	主合同无效	<u>担保合同无效</u> (法律另有规定除外)



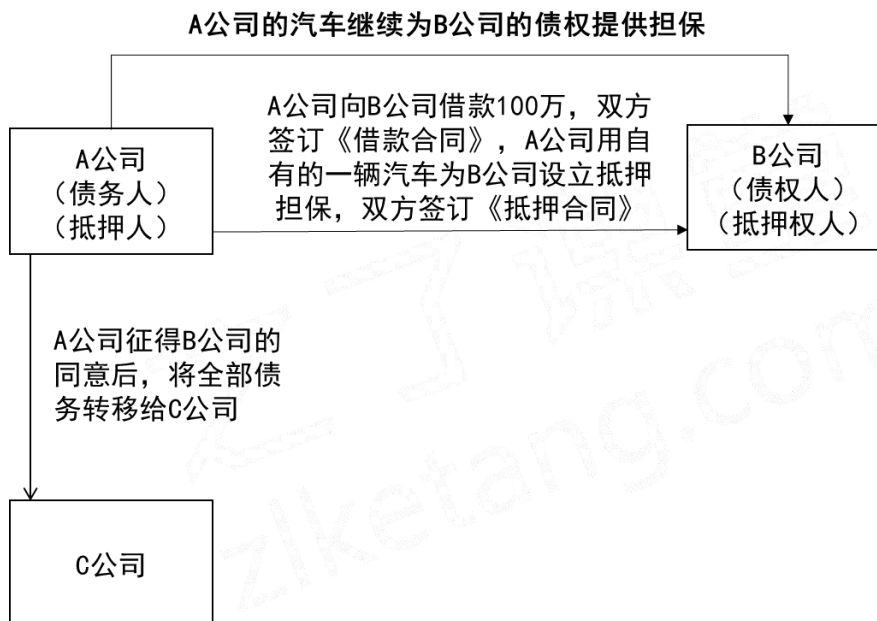
2. 不可分性

主债权 “被分”	被担保的债权即使被分割、部分清偿或消灭，担保物权 <u>仍为担保各部分的债权或余存的债权而存在</u>	
主债务 “被分”	担保物权的提供方	法律后果
	债务人	债权人请求 <u>以该担保财产担保全部债务履行的</u> ，人民法院应予支持
	第三人	主张对 <u>未经其书面同意转移的债务不再承担担保责任的</u> ，人民法院应予支持
标的物 “被分”	<u>担保标的物即使被分割或部分灭失</u> ，分割后各部分或余存的部分担保物， <u>仍为担保全部债权而存在</u>	

[案例 4.9 主债权被分割]

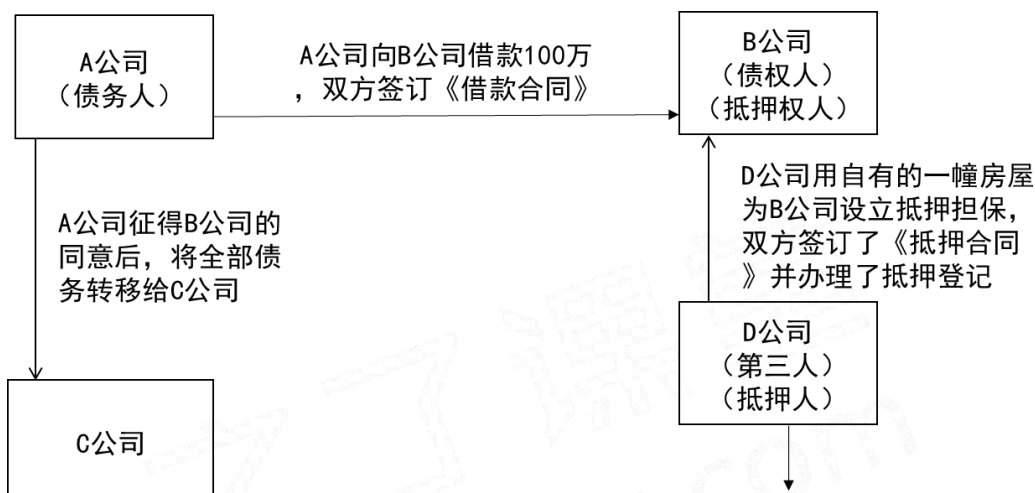


[案例 4.10 主债务被分割 1]



[案例 4.11 主债务被分割 2]

版权所有
侵权必究

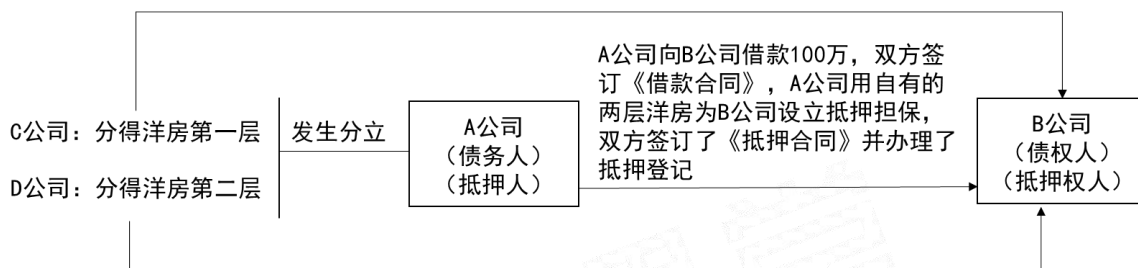


(1) A公司转移债务+D公司作书面同意=D公司的房屋继续为B公司的债权提供担保

(2) A公司转移债务+D公司不同意/不知情=D公司可以主张不再承担担保责任

[案例 4.12 标的物被分割/灭失]

假设洋房第二层被烧毁，洋房的第一层继续为B公司的债权提供担保



两层洋房继续为B公司的债权提供担保

3. 物上代位性

担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。被担保债权的履行期限未届满的，也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等。

4. 补充性

只有在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，担保物权补充性的担保功能才会发挥作用，保障债权的实现。

三. 担保合同无效

1. 法定资格与担保合同的效力

提供担保的主体	适用情形	担保合同是否有效
机关法人 (国家机关)	一般	×
	<u>国务院批准</u> 的转贷行为	√
居民委员会 村民委员会	一般	×
	依法代行村集体经济组织职能的村民委员会， <u>依规定的讨论决定程序</u> 对外提供担保	√





学校、幼儿园、医疗机构、养老机构	以公益为目的的具有非营利性质的	一般（公益性组织+公益性设施）	×
		在购入或以融资租赁方式承租教育设施、医疗卫生设施、养老服务设施和其他公益设施时， <u>出卖人、出租人为担保价款或租金实现而在该公益设施上保留所有权</u>	√
		以 <u>公益设施以外的</u> 不动产、动产或者财产权利设立担保物权	√
	登记为 <u>营利法人</u>		√

2. 担保合同无效，担保人是否应承担赔偿责任

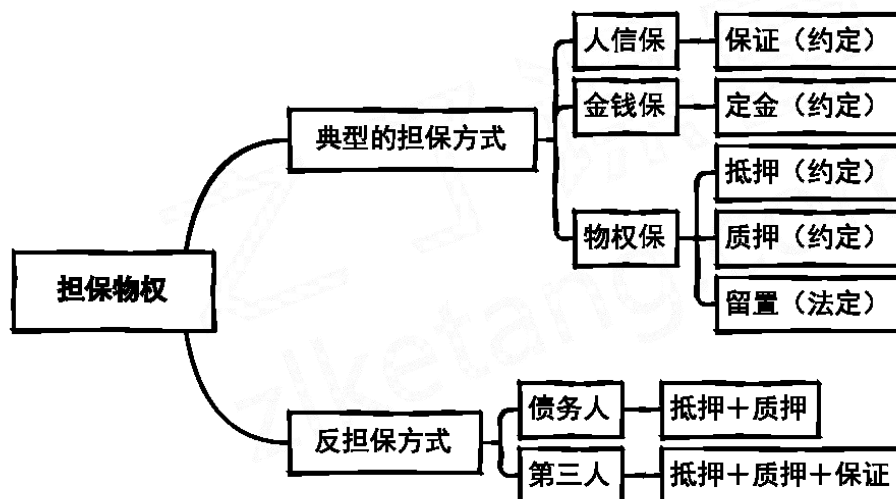
(1) 主合同有效+担保合同无效

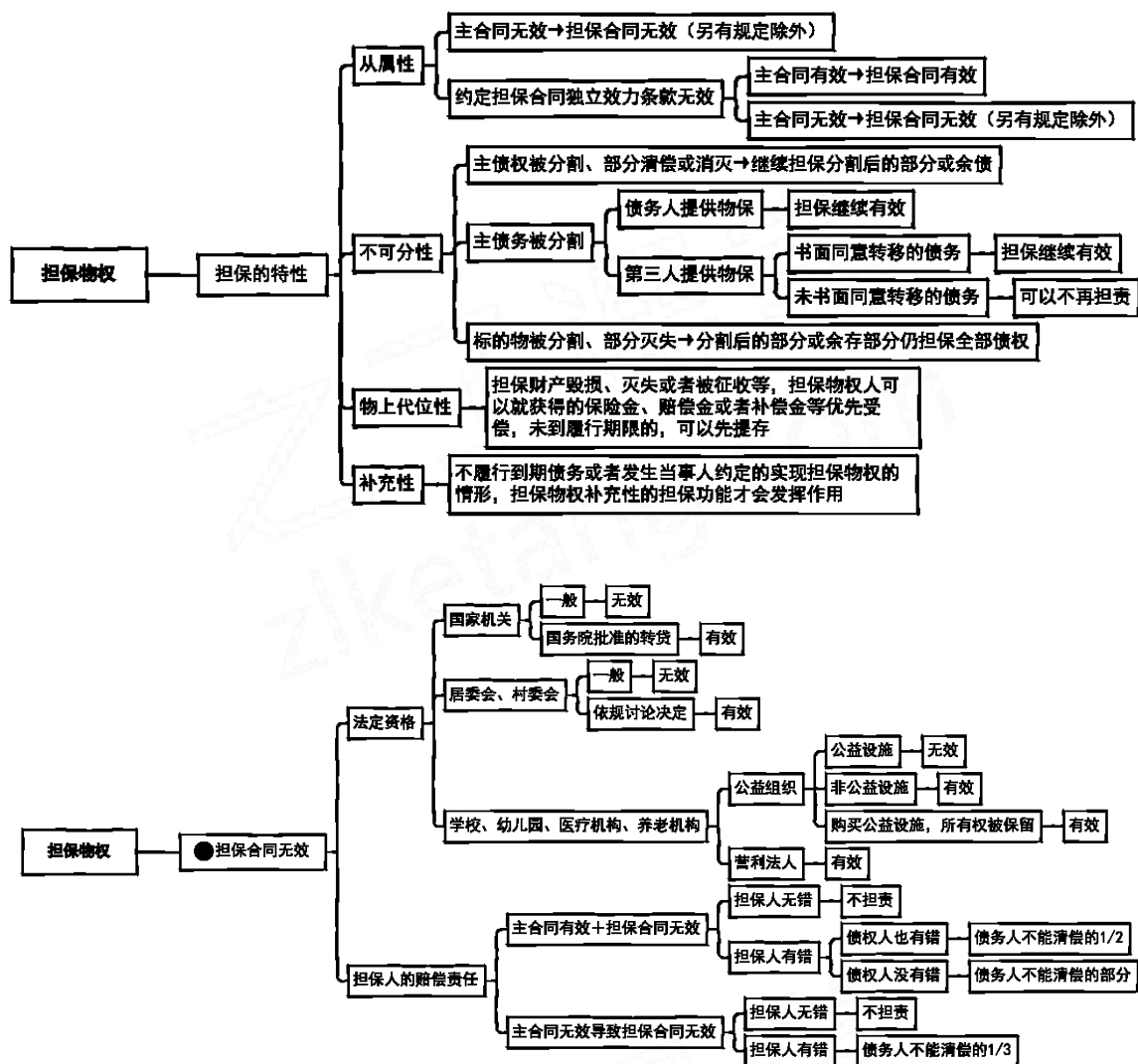
具体情形		担保人的赔偿责任（补充责任）
1	债权人与担保人均有过错的	不应超过债务人 <u>不能清偿部分的 1/2</u>
2	担保人有过错而债权人无过错的	对债务人 <u>不能清偿的部分</u> 承担赔偿责任
3	债权人有过错而担保人无过错的	担保人 <u>不承担</u> （补充）赔偿责任

(2) 主合同无效导致担保合同无效

具体情形		担保人的赔偿责任（补充责任）
1	担保人有过错	不应超过债务人 <u>不能清偿部分的 1/3</u>
2	担保人无过错	担保人 <u>不承担</u> （补充）赔偿责任

本单元“知识点 3（1）”总结

版权所有
侵权必究



精学细练

【多选题】下列属于约定产生的物权担保方式的有（ ）。

- A. 保证
- B. 抵押
- C. 质押
- D. 留置

【答案】BC

【解析】选项 A：不属于物权担保方式；

选项 D：属于法定产生的物权担保方式。

【多选题】反担保人可以是债务人，也可以是债务人以外的第三人，下列属于债务人和第三人均可以采用的反担保方式有（ ）。

- A. 保证
- B. 抵押
- C. 质押
- D. 留置

版权所有
侵权必究





【答案】BC

【解析】债务人提供反担保的方式包括抵押、质押，不包括保证、留置。

【多选题】陈某用自己的轿车作抵押向银行借款 40 万元，并办理了抵押登记手续。陈某驾驶该车出行时，不慎发生交通事故。经鉴定，该车的价值损失了 30%，保险公司赔偿了该车损失，根据物权法律制度的规定，下列关于该抵押担保的说法正确的有（ ）。

- A. 该轿车不再担保银行债权
- B. 该轿车应担保银行债权
- C. 保险赔偿不应担保银行债权
- D. 保险赔款应担保银行债权

【答案】BD

【解析】担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。被担保债权的履行期限未届满的，也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等。

【判断题】登记为营利法人的学校提供担保，当事人不得以其不具有担保资格为由主张担保合同无效。（ ）（2024 年）

【答案】√

【解析】登记为营利法人的学校、幼儿园、医疗机构、养老机构等提供担保，当事人以其不具有担保资格为由主张担保合同无效的，人民法院不予支持。本题表述正确。

【判断题】居民委员会为他人提供担保，该担保合同无效。（ ）（2025 年）

【答案】√

【解析】居民委员会为他人提供担保，该担保合同无效。本题表述正确。

【单选题】甲向乙借款 100 万元，由丙提供担保。债务到期后债务人无力清偿 60 万元借款。甲乙的借款合同有效，丙的担保合同无效，乙与丙都有过错。担保人承担的最高赔偿金额是（ ）。（2024 年）

- A. 0 万元
- B. 20 万元
- C. 30 万元
- D. 60 万元

【答案】C

【解析】主合同有效而第三人提供的担保合同无效，人民法院应当区分不同情形确定担保人的赔偿责任：（1）债权人与担保人均有过错的，担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的 1/2；（2）担保人有过错而债权人无过错的，担保人对债务人不能清偿的部分承担赔偿责任；（3）债权人有过错而担保人无过错的担保人不承担赔偿责任。选项 C 当选。

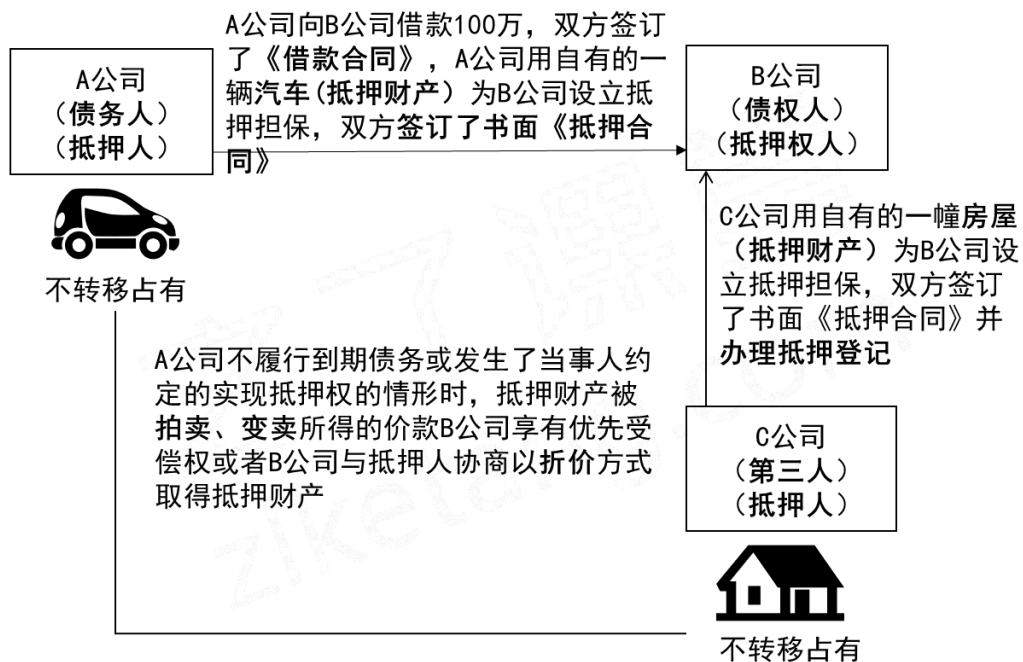
四. 抵押权

1. 概念

抵押权是指为担保债务的履行，债务人或者第三人（抵押人）不转移财产的占有，将该财产（抵押财产/抵押物）作为债权的担保，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人（抵押权人）有权就该财产优先受偿的权利。



[案例 4.13 抵押]



2. 抵押合同

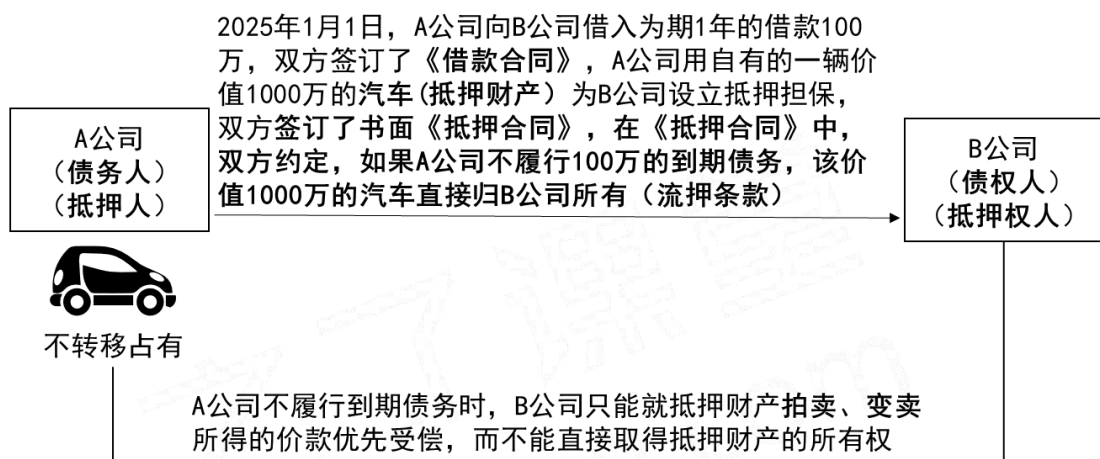
要式合同	设立抵押权，当事人应当采取 <u>书面形式</u> 订立抵押合同
诺成合同	抵押合同自成立时，生效抵押权未办理登记， <u>不影响抵押合同的效力</u>
流押条款	在 <u>债务履行期限届满前</u> ，抵押权人与抵押人约定 <u>债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有</u> 的，债务人不履行到期债务时，抵押权人并 <u>不能直接取得</u> 抵押财产的所有权，只能依法就抵押财产优先受偿
抵押不成立	抵押合同对被担保的主债权种类、抵押财产没有约定或约定不明，根据主合同和抵押合同 <u>不能补正或者无法推定的</u> ，抵押不成立

版权所有
侵权必究





[案例 4.14 流押]



3. 抵押财产

(1) 可以用于抵押的财产

特征	具体财产	
有价值并且可以自由流转的财产	1	建筑物和其他土地附着物
	2	<u>建设用地使用权</u>
	3	海域使用权
	4	生产设备、原材料、半成品、产品
	5	正在建造的建筑物、船舶、航空器
	6	交通运输工具
	7	法律、行政法规未禁止抵押的其他财产, 如土地经营权等

(2) 不得用于抵押的财产

特征	具体财产	
流转受限的财产	1	<u>土地所有权</u>
	2	宅基地、自留地、自留山等 <u>集体所有土地的使用权</u> , 但法律规定可以抵押的除外
	3	学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的 <u>非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施</u>
	4	所有权、使用权不明或者有争议的财产
	5	依法被查封、扣押、监管的财产

(3) 房地一体原则

土地性质	具体规定	
国家所有	1	以建筑物抵押的, 该建筑物占用范围内的 <u>建设用地使用权一并抵押</u>
	2	以建设用地使用权抵押的, 该土地上的 <u>建筑物一并抵押</u>
集体所有	1	乡镇、村企业的 <u>建设用地使用权不得单独抵押</u>
	2	以乡镇、村企业的厂房等建筑物抵押的, 其占用范围内的 <u>建设用地使用权一并抵押</u> 。以集体所有土地的使用权依法抵押的, 实现抵押权后, 未经法定程序, <u>不得改变土地所有权的性质和土地用途</u>

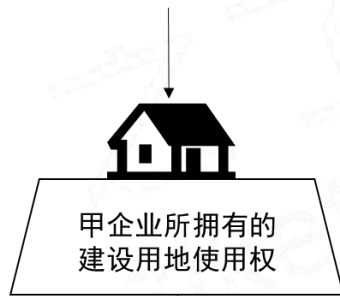


(4) 分别抵押

抵押人将建设用地使用权、土地上的建筑物或者正在建造的建筑物分别抵押给不同债权人的，人民法院应当根据抵押登记的时间先后确定清偿顺序。

[案例 4.15 抵押清偿顺序]

甲企业2025年1月1日与A银行签订了《借款合同》，甲企业用自有的一幢房屋为A银行设立抵押担保，双方签订了书面《抵押合同》并办理抵押登记



甲企业2025年2月1日与B银行签订了《借款合同》，甲企业用自有的建设用地使用权为B银行设立抵押担保，双方签订了书面《抵押合同》并办理抵押登记

假设A银行和B银行同时实现抵押权，A银行的抵押权将优先于B银行的抵押权受偿

(5) 涉及“违建”

1	以 <u>违法的建筑物抵押</u> 的，抵押合同 <u>无效</u> ，但是一审法庭辩论终结前已经办理合法手续的除外
2	当事人以 <u>建设用地使用权</u> 依法设立抵押，抵押人以土地上存在违法的建筑物为由主张抵押合同无效的，人民法院不予支持

(6) 涉及“划拨方式取得的建设用地”

抵押合同的有效性	1	抵押人以划拨建设地上的建筑物抵押，当事人 <u>不得</u> 以该建设用地使用权不能抵押或者未办理批准手续为由主张抵押合同无效或者不生效
	2	当事人以划拨方式取得的建设用地使用权抵押，抵押人 <u>不得</u> 以未办理批准手续为由主张抵押合同无效或不生效
土地出让金的优先受偿性		已经依法办理抵押登记的，抵押权人可以主张行使抵押权。抵押权依法实现时，拍卖、变卖建筑物所得的价款， <u>应优先用于补缴建设用地使用权出让金</u>

4. 抵押权的设立

抵押财产	设立规则	对抗规则 (产生公信力)
建筑物和其他土地附着物、建设	以 <u>不动产</u> 设立抵押，	未经 <u>登记</u> ，不得对抗



土地使用权、海域使用权以及正在建造的建筑物	抵押权自 <u>登记之日</u> 起设立	善意第三人
生产设备、原材料、半成品、产品、交通运输工具和正在建造的船舶、航空器等	以 <u>动产</u> 设立抵押， 抵押权自 <u>抵押合同生效时</u> 设立	
提示		
抵押登记记载的内容与抵押合同约定的内容不一致的，以 <u>登记记载</u> 的内容为准		

[案例 4.16 以不动产设立抵押]

2025 年 1 月 1 日，甲与 A 银行签订了书面《抵押合同》将自有的一套房屋抵押给 A 银行，双方于 2025 年 2 月 1 日前往相关部门办理了不动产抵押登记手续	
抵押合同生效的时间	
抵押权的设立时间	
抵押权产生公信力的时间	

[案例 4.17 以动产设立抵押]

2025 年 1 月 1 日，甲与 B 银行签订了书面《抵押合同》将自有的一辆汽车抵押给 B 银行，双方于 2025 年 2 月 1 日前往相关部门办理了动产抵押登记手续	
抵押合同生效的时间	
抵押权的设立时间	
抵押权产生公信力的时间	

5. 抵押权的效力

(1) 抵押权担保的范围

抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用，抵押合同另有约定的，按照约定。

(2) 抵押财产所生孳息

债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，致使抵押财产被人民法院依法扣押的，自扣押之日起，抵押权人有权收取该抵押财产的天然孳息或者法定孳息，但是抵押权人未通知应当清偿法定孳息义务人的除外。

(3) 从物

从物的产生时间	抵押权人是否有权主张抵押权的效力及于从物
抵押权 <u>设立前</u>	√（但当事人另有约定的除外）
抵押权 <u>设立后</u>	×（但是在抵押权实现时 <u>可以一并处分</u> ）

(4) 代位物

抵押权依法设立后，抵押财产毁损、灭失或者被征收等，抵押权人可以请求按照原抵押权的顺位就 <u>保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿</u>	
保险金、赔偿金、补偿金的给付义务人	抵押权人能否要求给付义务人向其给付保险金、赔偿金、补偿金
未接到抵押权人要求向其给付的通知而向抵押人给付	不能
接到抵押权人要求向其给付的通知后仍然向抵押人给付	可以

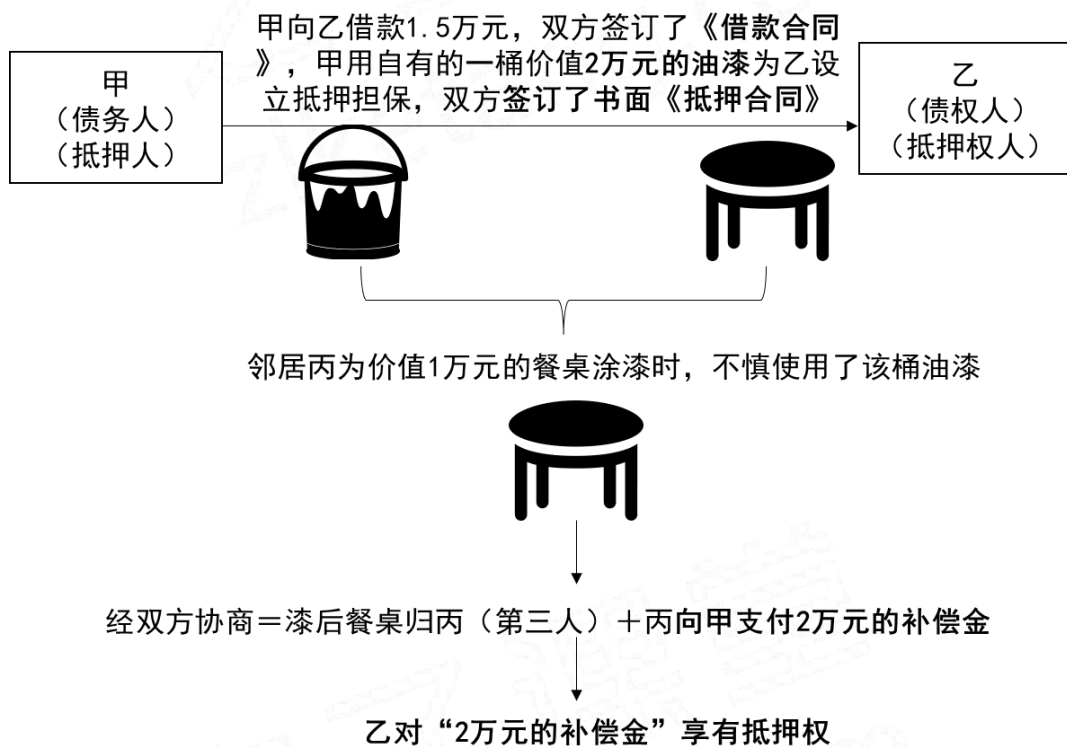




(5) 添附物

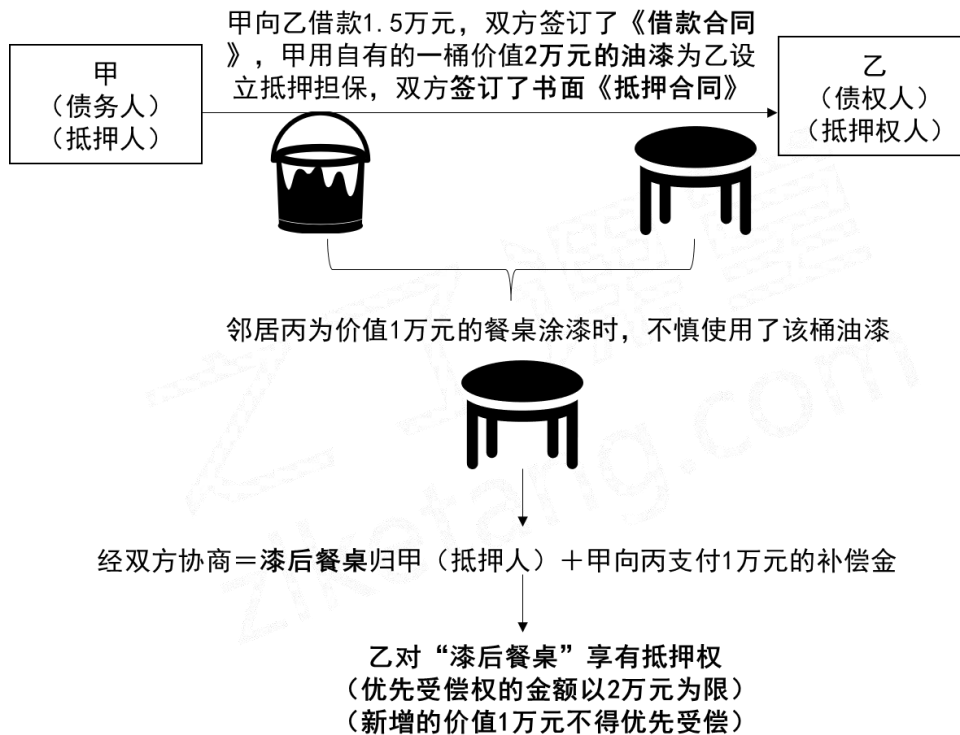
抵押权依法设立后，抵押财产被添附的		
添附物的归属	抵押权的效力	备注
归 <u>第三人</u> 所有	<u>及于抵押人应获得的补偿金</u>	“代位物”
归 <u>抵押人</u> 所有	<u>及于添附物</u>	添附导致抵押财产价值增加的，抵押权的效力 <u>不及于增加的价值部分</u>
归 <u>抵押人与第三人</u> 共有	<u>及于抵押人对共有物享有的份额</u>	“代位物”

[案例 4.18 抵押财产被添附—添附物归第三人]

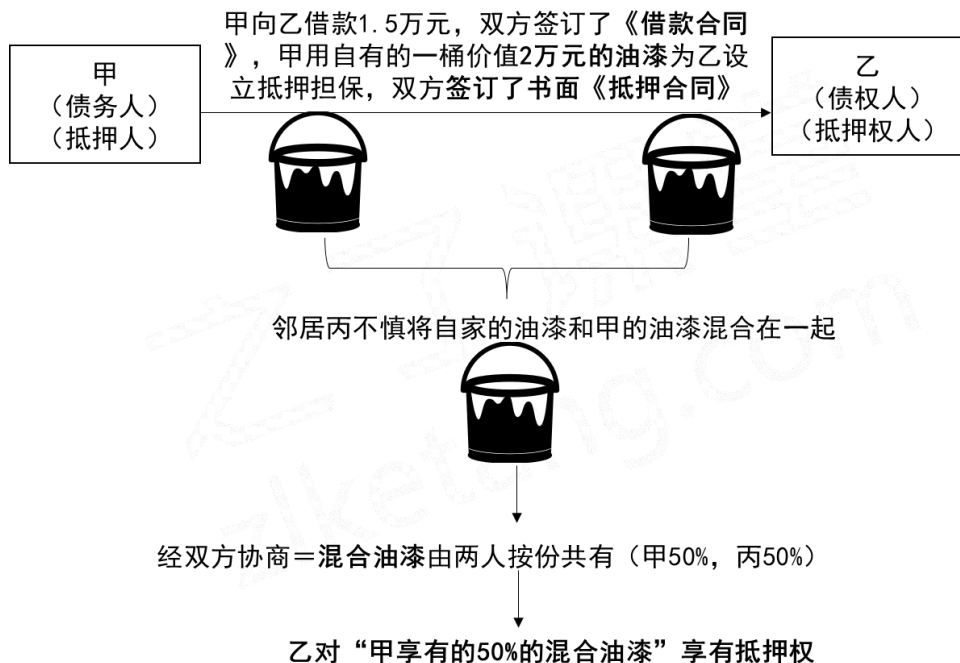




[案例 4.19 抵押财产被添附—添附物归抵押人]



[案例 4.20 抵押财产被添附—添附物归共有]



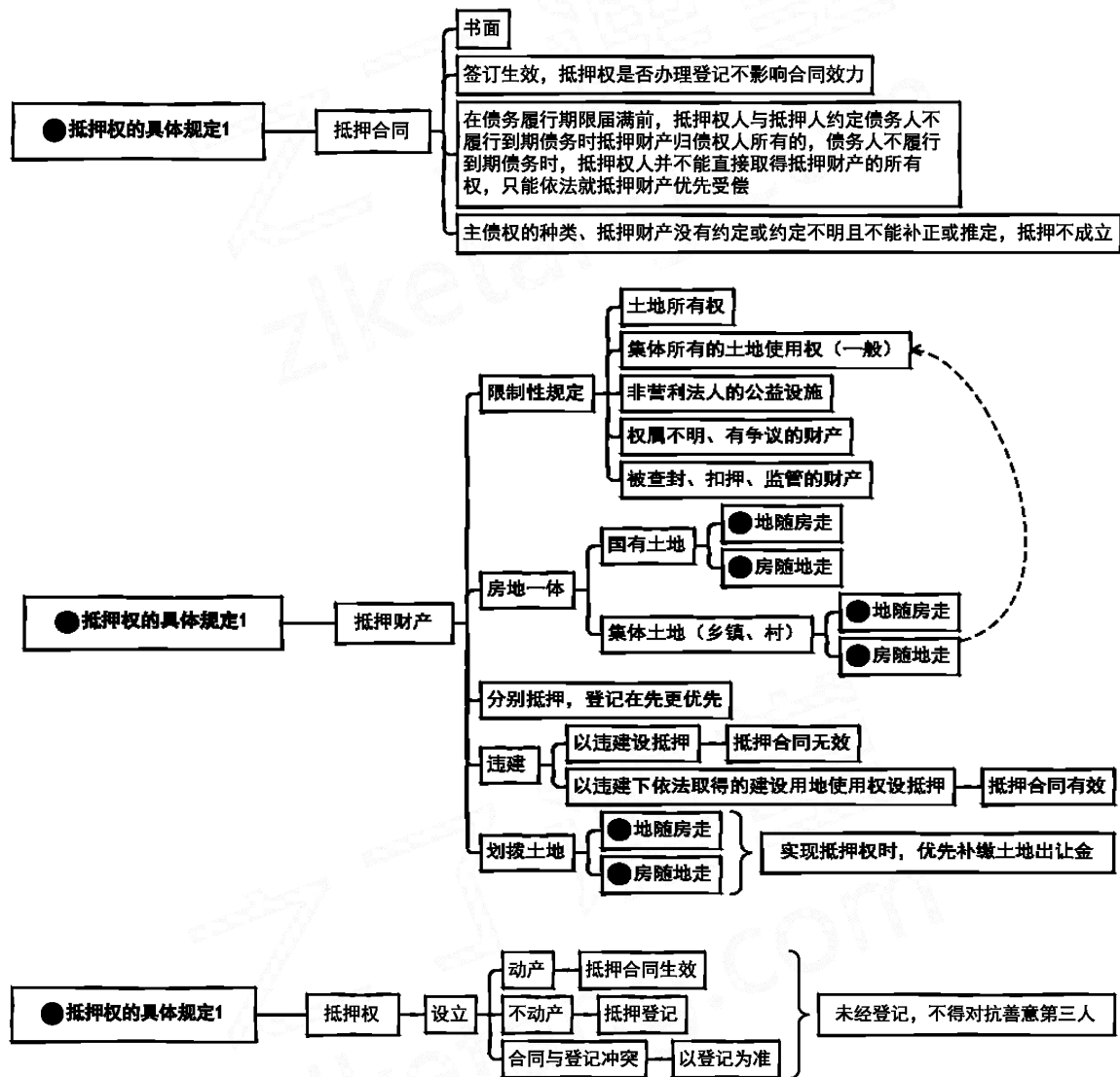
(6) 新增/续建建筑物

1	当事人以正在建造的建筑物抵押，抵押权的效力范围限于已办理抵押登记的部分
2	建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。对该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分，但新增建筑物所得的

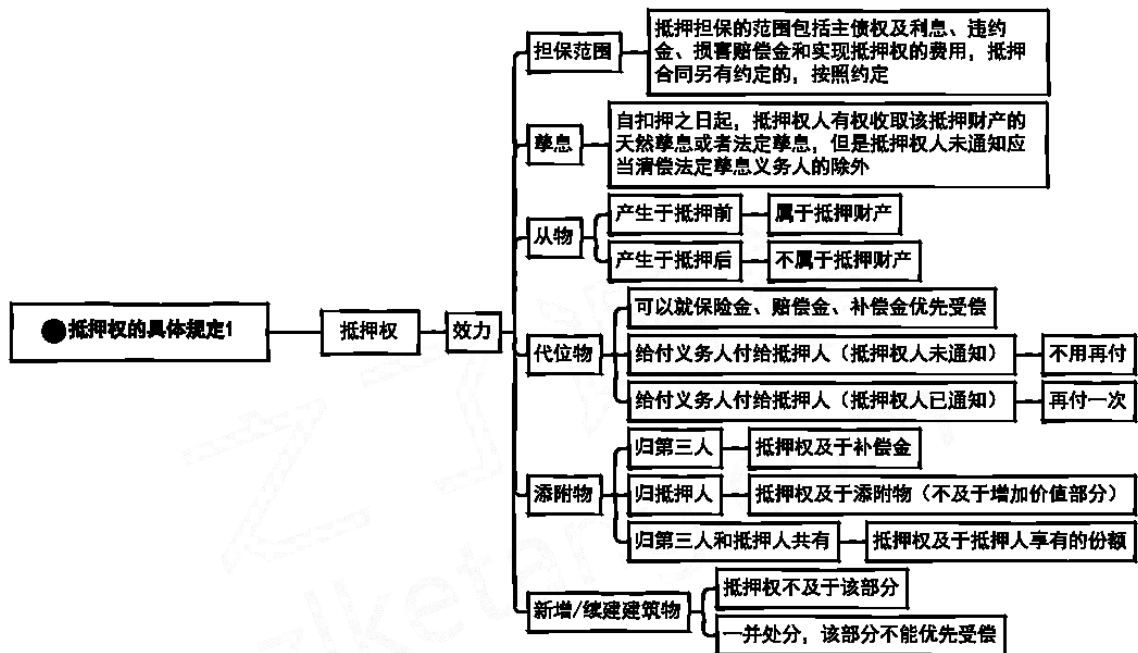


	价款，抵押权人无权优先受偿
3	当事人仅以建设用地使用权抵押的，抵押权及于土地上已有的建筑物以及正在建造的建筑物已完成的部分，但是不及于正在建造的建筑物的续建部分以及新增建筑物。当事人按照担保合同的约定，主张抵押权的效力及于续建部分、新增建筑物以及规划中尚未建造的建筑物的，人民法院不予支持

本单元“知识点3（2）”总结



版权所有
侵权必究



精学细练

【单选题】根据物权法律制度的规定,下列财产中,不得设立抵押权的是()。(2025年)

- A. 土地所有权
- B. 海域使用权
- C. 正在建造的船舶
- D. 生产设备

【答案】A

【解析】下列财产不得设立抵押权:(1) 土地所有权;(2) 宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地所有权,但法律规定可以抵押的除外;(3) 学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施;(4) 所有权、使用权不明或者争议的财产;(5) 依法被查封、扣押、监管的财产;(6) 法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。选项A当选。

【多选题】甲公司向乙银行申请贷款,拟采用下列财产提供抵押,其中不需要登记即可设立抵押权的有()。(2024年)

- A. 一艘正在建造的船舶
- B. 一栋正在建造的大楼
- C. 一架飞机
- D. 一辆汽车

【答案】ACD

【解析】不动产抵押应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立,选项B不当选;以动产抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立,未经登记,不得对抗善意第三人。选项A、C、D当选。

【多选题】根据物权法律制度规定,下列物权中,自登记时设立的有()。(2023年)

- A. 土地承包经营权
- B. 建设用地使用权
- C. 地役权



D. 不动产抵押权

【答案】BD

【解析】(1) 土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立，选项 A 不当选；(2) 地役权自地役权合同生效时设立，选项 C 不当选。

【单选题】甲向乙借款 50 万元，约定以甲的 A 幢房屋抵押给乙，双方为此签订了抵押合同，但在抵押登记时，登记为以甲的 B 幢房屋抵押给乙。后甲未能按约还款，乙欲行使抵押权。根据物权法律制度的规定，下列关于乙行使抵押权的表述中，正确的是（ ）。

A. 乙只能对甲的 A 幢房屋行使抵押权

B. 乙只能对甲的 B 幢房屋行使抵押权

C. 乙可选择对甲的 A 幢房屋或者 B 幢房屋行使抵押权

D. 乙不能行使抵押权，因为登记机关记载的抵押物与抵押合同约定的抵押物不一致，抵押无效

【答案】B

【解析】抵押登记记载的抵押物与抵押合同约定的抵押物不一致的，以登记记载的抵押物为准。

【多选题】甲公司向乙公司借款，以自有货车设定抵押，签订了抵押合同但未办理抵押登记。抵押期间，该货车在经营使用过程中遭遇事故全部毁损，甲公司获得责任人赔款 20 万元。有关乙公司的抵押权，下列说法不正确的有（ ）。

A. 由于未办理抵押登记，乙公司不享有抵押权

B. 由于抵押物已经全部毁损，乙公司的抵押权消灭

C. 20 万元的责任人赔款继续担保乙公司的抵押债权

D. 实现抵押权时，如果因乙公司未提前通知责任人向自己给付赔偿金，而导致责任人直接向甲公司完成支付，则乙公司无权要求责任人向自己重复支付赔偿金

【答案】AB

【解析】(1) 选项 A：货车属于动产，乙公司的动产抵押权自抵押合同生效时设立；(2) 选项 BC：虽然抵押物已经全部毁损，但赔款 20 万元继续担保乙公司债权的实现，乙公司可以就该赔款优先受偿；(3) 选项 D：给付义务人已经向抵押人给付了保险金、赔偿金或者补偿金，抵押权人不得请求给付义务人向其给付保险金、赔偿金或者补偿金，但是给付义务人接到抵押权人要求向其给付的通知后仍然向抵押人给付的除外。

【多选题】2025 年 7 月 10 日，甲公司与 A 银行签订借款合同，同时甲公司将其一宗土地的建设用地使用权抵押给 A 银行。此时，该建设用地使用权上已经完工了一幢建筑物 M，双方签订书面抵押合同，并于 7 月 11 日办理了抵押登记。2025 年 8 月，甲公司在已设立抵押权的建设用地上续建建筑物 N。债务到期时，因甲公司无法归还到期借款的本息，A 银行依法实现抵押权。经评估，抵押的建设用地使用权连同建筑物 M、N 价值为 5000 万元，其中建筑物 M 的价值为 300 万元、建筑物 N 价值 400 万元。不考虑其他因素，则下列说法正确的有（ ）。

A. 建筑物 M 属于抵押财产

B. 建筑物 N 不属于抵押财产

C. A 银行就拍卖所得优先受偿的数额应为 4 600 万元

D. A 银行就拍卖所得优先受偿的数额应为 5 000 万元

【答案】ABC

【解析】建筑物 M 是建设用地使用权抵押时已有的建筑物，属于抵押财产，选项 A 正确；建筑物 N 是建设用地使用权抵押后新增的建筑物，不属于抵押财产，选项 B 正确；A 银行实现抵押权时，可将建筑物 M、N 和建设用地使用权一并拍卖，但 A 银行就建筑物 N 拍卖所得价款 400



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

万元无权优先受偿，A 银行就拍卖所得优先受偿的数额应为 4600 万元（5000 万元－400 万元），选项 C 正确。

6. 抵押财产的出租

（1）先租后抵（“抵押不破租赁”）

抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关系不受该抵押权的影响。

（2）先抵后租

动产抵押的相关知识（铺垫）		
设立	公信力（对抗）	
抵押合同生效	抵押权已经登记	可以对抗善意第三人以及恶意第三人
	抵押权没有登记	不得对抗善意第三人，但是可以对抗恶意第三人
善意第三人		对动产上存在抵押权一事不知情的第三人
恶意第三人		对动产上存在抵押权一事知情的第三人
对抗的意义		保障抵押权的实现

抵押权是否已登记	适用情形	抵押权人能否主张租赁关系终止
否	抵押权人能够举证证明承租人知道或者应当知道已经订立抵押合同的	√
	抵押权人不能举证证明承租人知道或者应当知道已经订立抵押合同的	×
是	租赁关系的存在影响到抵押权的实现（带租卖导致无人购买抵押物或售价降低）	√
	租赁关系的存在并未影响到抵押权的实现	×

7. 抵押财产的转让

（1）抵押人与抵押权人未约定禁止转让抵押财产

具体规定	“可能损害抵押权”的典型表现
抵押人可以转让抵押财产。抵押财产转让的，抵押权人的抵押权不受影响，因此，抵押人应当及时通知抵押权人。需要注意的是，如果抵押权人能够证明抵押财产的转让可能损害抵押权的，可以请求抵押人将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿	动产抵押未办理抵押登记，抵押人与抵押权人之间又不存在禁止转让约定的，抵押人转让抵押财产，受让人占有抵押财产后，抵押权人不得向受让人请求行使抵押权，但抵押权人能够举证证明受让人知道或者应当知道已经订立抵押合同的除外

[案例 4.21 转让抵押财产-未约定禁转]

张超超向祖伟伟借款 100 万元，双方签订了《借款合同》，张超超以其自有的一辆汽车为祖伟伟设立抵押担保，双方签订了书面《抵押合同》，但是没有办理抵押登记。《抵押合同》中未约定抵押期间不得转让抵押财产。抵押期间，张超超意欲将汽车转让给魏甜甜

案例分析	
1	《抵押合同》中未约定禁转抵押财产，因此张超超可以转让该汽车，该转让行为不需要征



	得祖伟伟的同意，但是需要通知祖伟伟
2	由于该抵押权未办理抵押登记，因此魏甜甜购买该汽车时不知道该抵押权的存在，属于善意第三人。除非祖伟伟可以证明魏甜甜应当知道其抵押权的存在，否则魏甜甜有权主张其购得的是无押汽车（抵押权未经登记，不得对抗善意第三人）
3	由于该未登记的抵押权无法及于魏甜甜购得的汽车，在张超超通知祖伟伟转让事项时，祖伟伟有权主张“该抵押财产转让之行为可能损害其抵押权（的实现）”，进而要求张超超将转让所得价款用于向其提前清偿债务或者提存，但是无权主张禁止张超超转让该汽车（抵押财产）

(2) 抵押人与抵押权人约定禁止转让抵押财产

禁转约定是否登记	抵押人与第三人签订的转让合同是否有效	抵押财产完成交付/登记的物权效力		抵押人是否应当向抵押权人承担违约责任
		情形	第三人能否取得抵押财产的物权	
未经登记	有效	受让人对禁转约定并不知情	√	√
		受让人对禁转约定知情	×	
已经登记	有效	第三人代替债务人偿还债务致抵押权消灭	√	—
		第三人并未代替债务人偿还债务致抵押权消灭	×	

[案例 4.22 转让抵押财产-约定禁转—未登记]

张超超向祖伟伟借款 100 万元，双方签订了《借款合同》，张超超以其自有的一幢房屋为祖伟伟设立抵押担保，双方签订了书面《抵押合同》并办理了抵押登记。双方在《抵押合同》中约定抵押期间不得转让抵押财产（该约定未办理登记）。抵押期间，张超超将该房屋以市价出卖给魏甜甜，双方签订了《买卖合同》并办理了转移登记手续

案例分析

1	因为张超超与祖伟伟已经约定禁止转让抵押财产，所以张超超的转让行为构成无权处分，但是无权处分不影响其与魏甜甜之间《买卖合同》的效力
2	祖伟伟虽然无权以约定了抵押财产禁转为由主张张、魏的《买卖合同》无效，但祖伟伟有权以张超超违反与之的禁转约定为由请求其承担违约责任
3	因禁转约定未登记，所以除非祖伟伟能证明魏甜甜对禁转一事知情，否则，魏甜甜有权取得房屋所有权，但由于祖伟伟的抵押权已办理登记，因此魏甜甜取得的是一个“带押房”，祖伟伟的抵押权可以及于至魏甜甜所购房屋

[案例 4.23 转让抵押财产-约定禁转—已登记]

张超超向祖伟伟借款 100 万元，双方签订了《借款合同》，张超超以其自有的一台设备为祖伟伟设立抵押担保，双方签订了书面《抵押合同》并办理了抵押登记。双方在《抵押合同》中约定抵押期间不得转让抵押财产（该约定已办理登记）。抵押期间，张超超将该设备以市价出卖给魏甜甜，双方签订了《买卖合同》并完成了设备的交付

案例分析

1	因为张超超与祖伟伟已经约定禁止转让抵押财产，所以张超超的转让行为构成无权处分，
---	---





	但是无权处分不影响其与魏甜甜之间《买卖合同》的效力
2	由于禁转约定已登记，魏甜甜应当知情（非善意），因此，除非魏甜甜代张超超向祖伟伟清偿债务，否则魏甜甜无法取得该设备的所有权

8. 多重抵押

(1) 同一财产上多个抵押权并存，谁更优先？

同一财产向两个以上债权人抵押的， 拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿	
情形	优先受偿顺序
已登记 PK 未登记	已经登记的 <u>先于</u> 未登记的清偿
已登记 PK 已登记	先登记优于后登记的清偿（登记的时间先后）
未登记 PK 未登记	按照 <u>债权比例</u> 清偿
提示	
清偿顺序只与是否登记和登记先后有关，与债权到期时间和抵押合同的签订时间无关	

[案例 4.24]

抵押 权人	债权 金额	抵押合同 签订时间	债权到 期时间	抵押登 记时间	受偿 顺序	抵押财产 拍卖价值	受偿 金额
甲	200 万	1 月 1 日	4 月 1 日	1 月 4 日	NO. 2	400 万	100 万元
乙	300 万	1 月 2 日	8 月 1 日	1 月 3 日	NO. 1		300 万元
如果抵押权均未登记/登记时间相同，则按债权比例受偿，即：							
(1) 甲=400×40% (2/5) =160 万							
(2) 乙=400×60% (3/5) =240 万							

(2) 变更抵押权的顺位

抵押权人与抵押人可以协议变更抵押权顺位以及被担保的债权数额等内容。但是，抵押权的变更未经其他抵押权人书面同意的，不得对其他抵押权人产生不利影响。

[解释] “不得对其他抵押权人产生不利影响”是指没有参与变更的抵押权人所得到的优先清偿的金额与变更前一样。

[案例 4.25 变更抵押权受偿顺位一经同意]

抵押权人甲、乙、丙的抵押权均已登记，清偿顺序为甲、乙、丙，抵押物拍卖价格为 600 万元，清偿金额如下			
变更前			
抵押权人	债权金额	清偿顺序	清偿金额
甲	200 万	第一	200 万元
乙	300 万	第二	300 万元
丙	400 万	第三	100 万元
变更后——甲和丙换顺序且获得乙的书面同意			
抵押权人	债权金额	清偿顺序	清偿金额
甲	200 万	第三	0
乙	300 万	第二	200 万元
丙	400 万	第一	400 万元



[案例 4.25 变更抵押权受偿顺位—未同意]

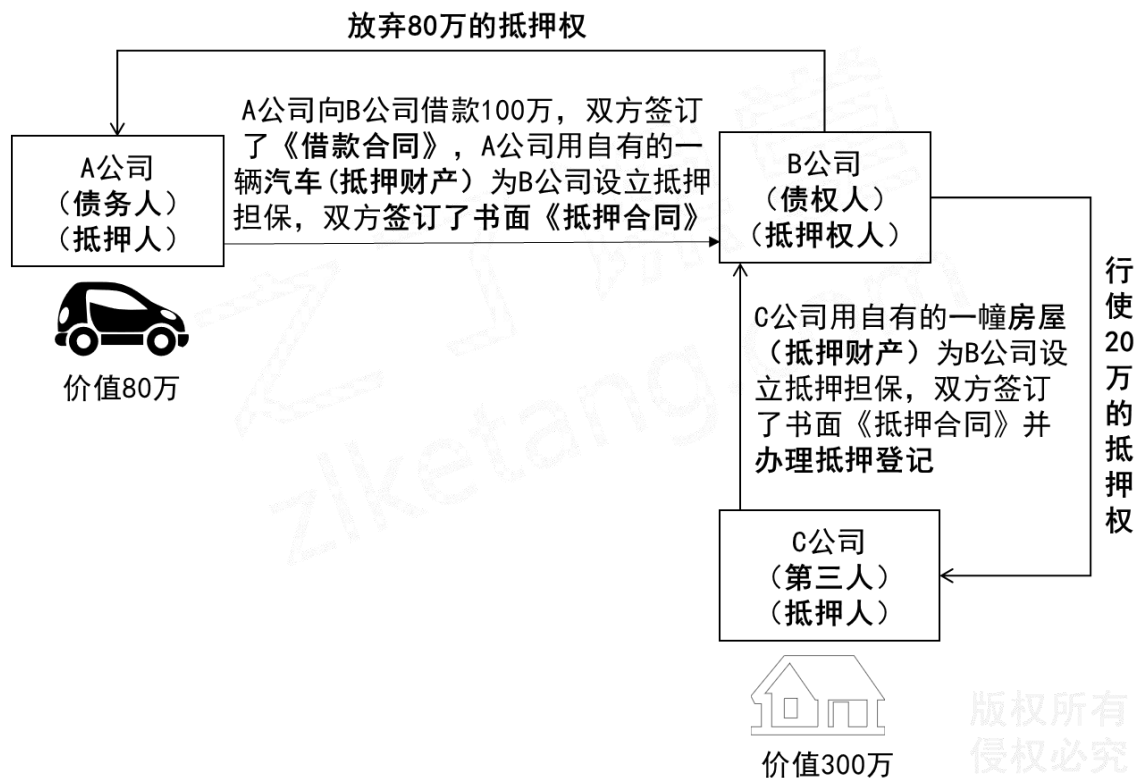
抵押权人甲、乙、丙的抵押权均已登记，清偿顺序为甲、乙、丙，抵押物拍卖价格为 600 万元，清偿金额如下

变更前			
抵押权人	债权金额	清偿顺序	清偿金额
甲	200 万	第一	200 万元
乙	300 万	第二	300 万元
丙	400 万	第三	100 万元
变更后——甲和丙换顺序但未获得乙的书面同意（不得对乙产生不利影响）			
抵押权人	债权金额	清偿顺序	清偿金额
甲	200 万	第三	0
乙	300 万	第二	300 万元（先锁定）
丙	400 万	第一	300 万元

9. 抵押权的处分

抵押权的从属性	抵押权不得与所担保的债权分离而单独转让， <u>债权转让的</u> ，担保该债权的 <u>抵押权一并转让</u> ，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外
抵押权的抛弃	债务人以 <u>自己的财产</u> 设定抵押，抵押权人放弃该抵押权的， <u>其他担保人在抵押权人丧失优先受偿权益的范围内免除担保责任</u> ，但是其他担保人承诺仍然提供担保的除外

[案例 4.26 抵押权的抛弃]





10. 抵押权的保全

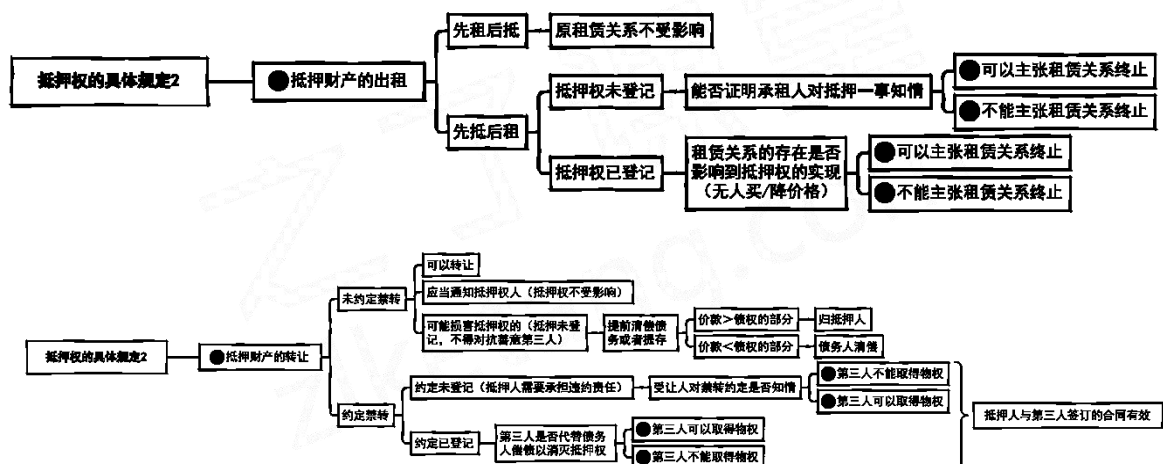
抵押权人应当容忍抵押财产正常使用中的合理损耗，但抵押人不合理实施减少抵押财产价值的行为时

情形	抵押权人的权利	
抵押人的行为足以使抵押财产价值减少的	有权请求抵押人 <u>停止</u> 其行为	
抵押人的行为使抵押财产价值减少的	1	有权请求抵押人 <u>恢复抵押财产的价值</u> ，或者 <u>提供与减少的价值相应的担保</u>
	2	抵押人 <u>不恢复抵押财产的价值</u> 也 <u>不提供担保</u> 的，抵押权人有权请求债务人 <u>提前清偿债务</u>

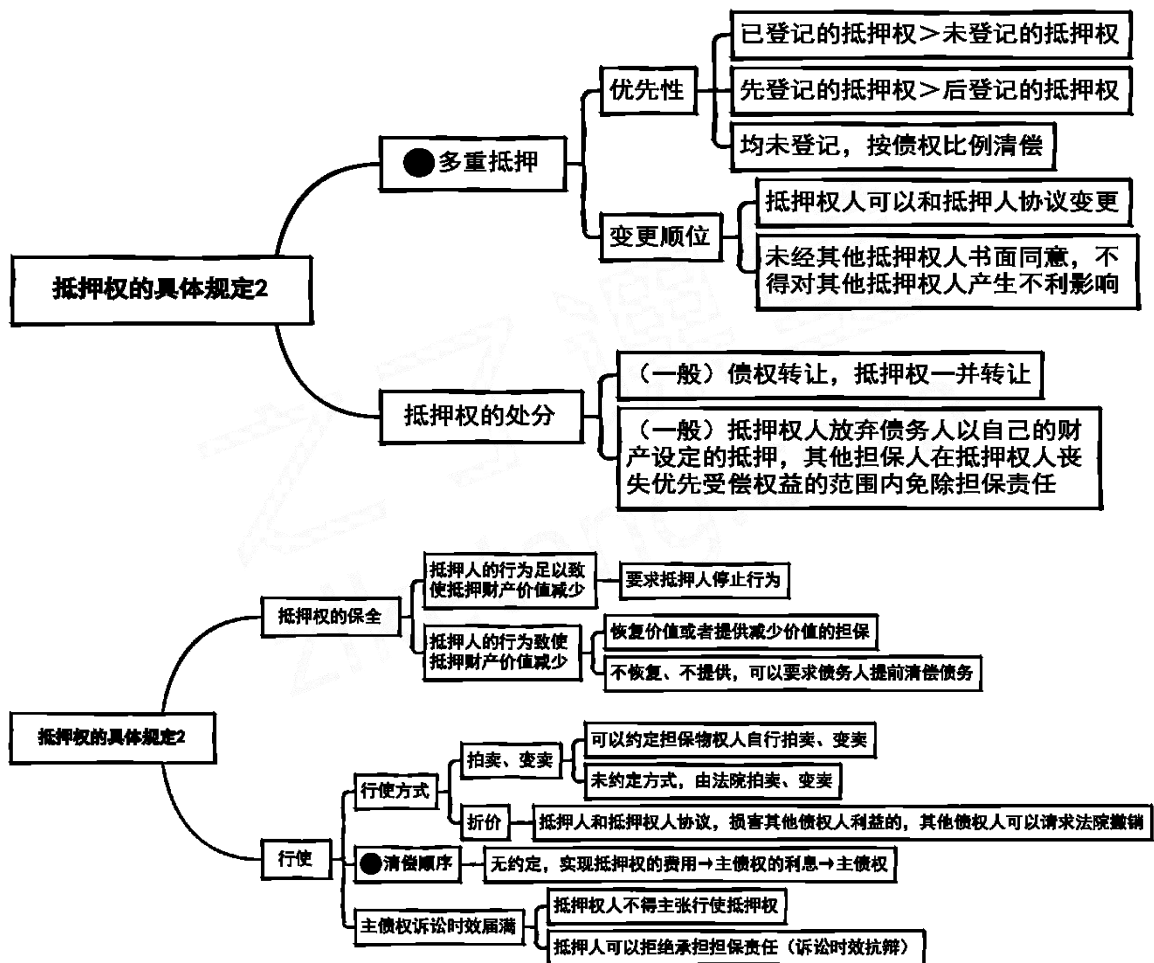
11. 抵押权的行使

行使条件	债务人 <u>不履行</u> 到期债务或者发生当事人 <u>约定</u> 的实现抵押权的情形		
行使方式	拍卖、 变卖	1	当事人 <u>约定担保物权人有权将担保财产自行拍卖、变卖</u> 并就所得的价款优先受偿的，该 <u>约定有效</u>
		2	抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人可以请求 <u>人民法院拍卖、变卖抵押财产</u>
	折价	抵押人与抵押权人之间的 <u>协议</u> 损害其他债权人利益的，其他债权人可以请求 <u>人民法院撤销</u> 该协议	
未约定清偿顺序 的处理	实现抵押权的 <u>费用</u> →主债权的 <u>利息</u> → <u>主债权</u>		
行使期间	<u>主债权诉讼时效期间</u> 届满后，抵押权人不得主张行使抵押权， <u>抵押人有权</u> 以主债权诉讼时效期间届满为由， <u>主张不承担担保责任</u>		

本单元“知识点3（3）”总结



版权所有
侵权必究



精学细练

【多选题】2020年初，甲将一套房屋出租给乙，双方签订租赁合同（租期为20年）。2021年初，甲将该房屋用于向A银行抵押贷款（贷款期为一年），双方签订了书面抵押合同并依法办理了抵押登记。一年后，甲无力清偿该笔贷款，A银行欲实现抵押权。不考虑其他因素，则下列说法正确的有（ ）。

- A. 因该房屋存在租赁关系，该抵押权不能设立
- B. 即使该房屋存在租赁关系，也不影响抵押权的设立
- C. 银行可以实现抵押权，并可要求租客乙腾退房屋
- D. 银行可以实现抵押权，但不得要求租客乙腾退房屋

【答案】BD

【解析】抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关系不受该抵押权的影响。

【单选题】甲将房屋抵押给乙，并办理抵押登记，但是未约定不得转让。后甲又将房屋抵押给丙，未办理抵押登记。后甲将房屋转让给丁，并办理转让手续，则下列说法中正确的是（ ）。（2024年）

- A. 甲可以不通知乙直接转让
- B. 因丁取得该房屋所有权，导致抵押权消灭
- C. 因甲未经过乙同意转让抵押物，该转让无效



D. 丙抵押权未设立

【答案】D

【解析】选项 A：抵押财产转让的，抵押人应当及时通知抵押权人；选项 B：抵押财产转让的，抵押权不受影响；选项 C：未约定抵押财产不得转让的，抵押人可以转让抵押财产；选项 D：不动产抵押权的设立看“抵押登记”，甲和丙并没有办理抵押登记，因此丙的抵押权未设立。

【单选题】张某于 2025 年 2 月 10 日向甲银行借款 30 万元，以自己的一套房屋提供抵押但未办理抵押登记。张某又于 2025 年 3 月 1 日向乙银行借款 50 万元，同样以该房屋提供抵押并于 3 月 5 日办理抵押登记。张某又于 2025 年 5 月 1 日向丙银行借款 80 万元，同样以该房屋提供抵押并于 5 月 5 日办理抵押登记。三笔借款均到期后张某无力清偿，该房屋拍卖所得 100 万元，则三家银行可以就房屋价款受偿的数额是（ ）。(2025 年)

- A. 甲银行 30 万元、乙银行 50 万元、丙银行 20 万元
- B. 甲银行 0 元、乙银行 20 万元、丙银行 80 万元
- C. 甲银行 0 元、乙银行 50 万元、丙银行 50 万元
- D. 甲银行 30 万元、乙银行与丙银行各 35 万元

【答案】C

【解析】以不动产设定抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时起设立。不动产抵押未登记的，抵押权不设立。抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序。因此甲银行不享有抵押权，而登记在前的乙银行优先于丙银行受偿。即乙银行优先受偿 50 万元，丙银行受偿房屋拍卖价款所得剩余的 50 万元，甲银行不能就房屋价款得到清偿。选项 C 当选。

【单选题】甲向乙、丙、丁三家银行借款，均以自己的一套房屋抵押。乙的债权为 100 万元，丙的债权为 300 万元，丁的债权为 500 万元，登记的顺为乙、丙、丁。后未经丙的同意，乙和丁协议变更抵押权顺位。甲到期不能偿还债务，房屋拍卖所得价款 400 万元，下列关于乙、丙、丁三家银行的抵押权顺位表述正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 丁 400 万元，丙 0，乙 0
- B. 丁 100 万元，丙 300 万元，乙 0
- C. 乙 100 万元，丙 300 万元，丁 0
- D. 乙 100 万元，丁 300 万元，丙 0

【答案】B

【解析】根据《民法典》第四百零九条的规定，“抵押权人与抵押人可以协议变更抵押权顺位以及被担保的债权数额等内容。但是，抵押权的变更未经其他抵押权人书面同意的，不得对其他抵押权人产生不利影响”。本题中，乙丁抵押权的变更未经丙同意，不得对丙的 300 万元债权产生不利影响，选项 B 当选。

【单选题】根据物权法律制度的规定，抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款，当事人没有约定的，按（ ）顺序清偿。(2023 年)

- A. 实现抵押权的费用→主债权的利息→主债权
- B. 实现抵押权的费用→主债权→主债权的利息
- C. 主债权→主债权的利息→实现抵押权的费用
- D. 主债权的利息→实现抵押权的费用→主债权

【答案】A

【解析】抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款，当事人没有约定的，按下列顺序清偿：(1) 实现抵押权的费用；(2) 主债权的利息；(3) 主债权。抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价

版权所有
侵权必究



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。选项 A 当选。

【单选题】甲向乙借款的本金为 100 万元，产生的借款利息为 10 万元。因甲无力清偿到期债务，乙通过拍卖方式实现抵押权，抵押财产拍得的价款为 60 万元，因拍卖产生的相关费用 5 万元。该抵押担保未约定清偿顺序，则本金可以获得清偿的金额是（ ）。(2024 年)

- A. 45
- B. 60
- C. 0
- D. 55

【答案】A

【解析】抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款，当事人没有约定的，按下列顺序清偿：(1) 实现抵押权的费用；(2) 主债权的利息；(3) 主债权。因此拍得价款首先清偿实现抵押权的费用 5 万元，再清偿借款利息 10 万元，最后清偿借款本金，清偿本金的金额 = $60 - 5 - 10 = 45$ (万元)。

12. 动产抵押的特殊规定

(1) 商品抵押

① 基本规定

目的	保护正常买受人的合法权益，降低交易查询成本，提高交易效率
正常买受人	<u>无论动产抵押权是否登记</u> ，抵押权人均不得对抗 <u>正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人</u>
正常经营活动	是指出卖人的经营活动属于其 <u>营业执照明确记载的经营范围</u> ，且出卖人 <u>持续销售同类商品</u>

② 不属于正常买受人的情形

具体情形	1	购买商品的数量明显超过一般买受人
	2	购买出卖人的 <u>生产设备</u>
	3	订立买卖合同的目的在于 <u>担保</u> 出卖人或者第三人履行债务
	4	买受人与出卖人存在直接或者间接的控制关系
	5	买受人应当查询抵押登记而未查询的其他情形
法律后果	抵押权人可以请求就该动产优先受偿	

[案例 4.27 商品抵押—正常买受人]

2025 年 1 月 1 日，某包子铺用其生产的包子作抵押财产向 A 银行贷款 10 万元，双方签订了书面《抵押合同》并办理了抵押登记手续。若该包子铺于次日将作为抵押财产的一个包子以市价出卖给张超超，张超超当即付款并取得包子

案例分析

因出卖包子属于包子铺的正常经营活动，作为买受人的张超超已经支付了合理价款并且取得包子，故 A 银行的抵押权不得对抗张超超，即不得主张就张超超所购得的包子实现抵押权

[案例 4.28 商品抵押—非正常买受人]

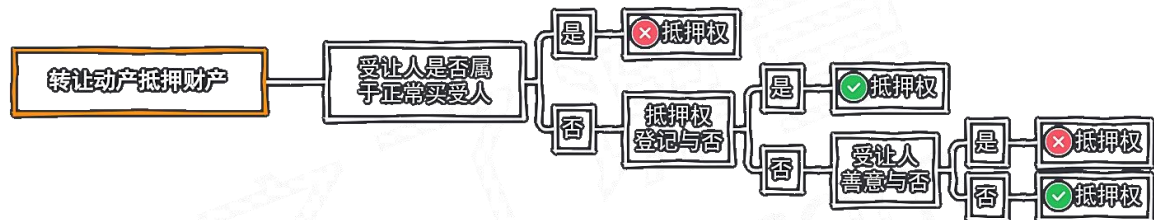
2025 年 1 月 1 日，某包子铺用其生产包子的机器作抵押财产向 A 银行贷款 10 万元，双方签订了书面《抵押合同》并办理了抵押登记手续。若该包子铺于次日将作为抵押财产的包子生产设备以市价出卖给杨柒柒，杨柒柒当即付款并取得包子生产设备



案例分析

因出卖包子生产设备不属于包子铺的正常经营活动，作为买受人的杨柒柒即便已经支付了合理价款并且取得该设备，也不影响 A 银行对该设备享有的抵押权

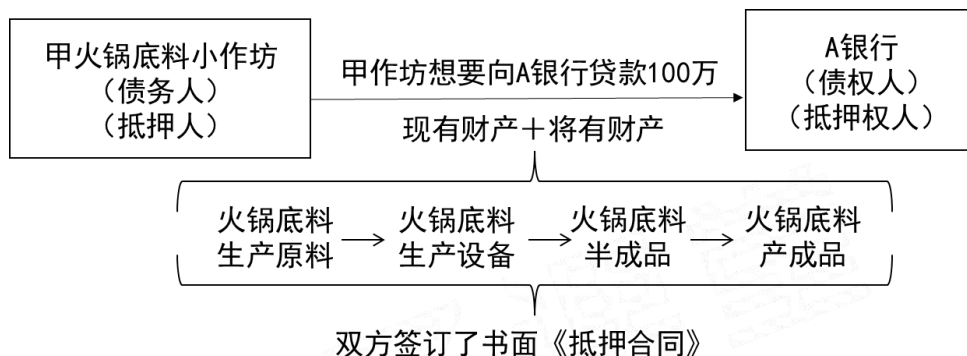
[总结 动产抵押财产转让的分析思路]



(2) 浮动抵押

具体规定	
抵押人	企业、个体工商户、农业生产经营者（自然人×）
抵押财产	<u>现有的以及将有的</u> 生产设备、原材料、半成品、产品
设立抵押	自 <u>抵押合同生效时</u> 设立。未经登记，不得对抗善意第三人

[案例 4.29]



具体规定			
正常买受人原则的应用	浮动抵押权 <u>无论是否办理抵押登记</u> ， <u>均不得对抗</u> 正常经营活动中已支付合理价款并取得抵押财产的买受人		
确定抵押财产	债务人不履行到期债务或发生当事人约定的 <u>实现抵押权</u> 的情形，债权人有权就抵押财产确定时的动产优先受偿	1	债务履行期限届满，债权未实现
		2	抵押人被宣告破产或者解散
		3	当事人约定的实现抵押权的情形
		4	<u>严重影响债权实现</u> 的其他情形

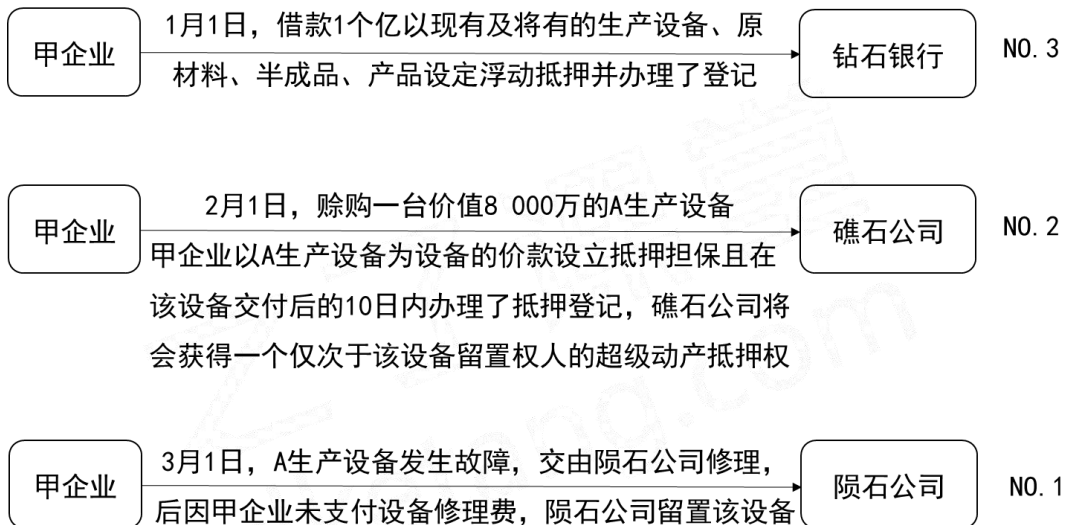
(3) 超级动产抵押权（价款债权抵押权）

适用范围	只适用于动产抵押权，不适用于不动产抵押权
担保对象	担保的主债权是该抵押物的价款
登记要求	标的物 <u>交付后 10 日内</u> 办理抵押登记



法律后果 该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但留置权人除外

[案例 4.30]

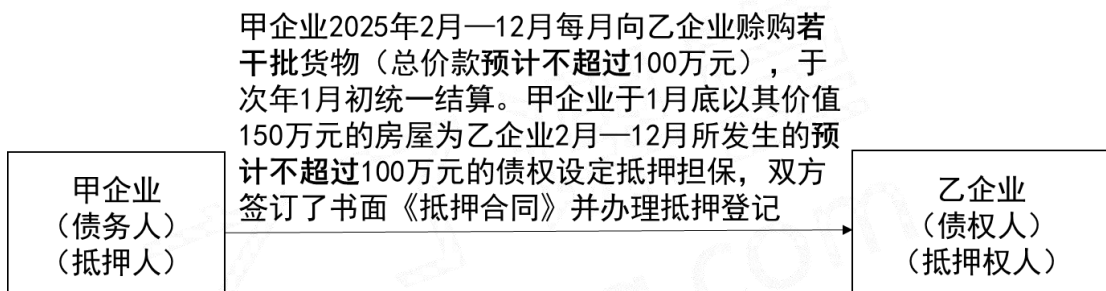


13. 最高额抵押

(1) 概念

为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产的，债务人不履行到期债务或发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。

[案例 4.31]



(2) 特征

	具体规定
1	抵押担保的是将来发生的债权，现在尚未发生，但最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围
2	抵押担保的债权额不确定，但设有最高限制额
3	实际发生的债权是连续的、不特定的，即债权人并不会规定对方实际发生债权的次数和数额
4	债权人仅对抵押财产行使最高额限度内的优先受偿权
5	最高额抵押权只需首次登记即可设立，即尽管最高额抵押权所担保的是一定期间内连续发生的债权，但无须每个新生债权都到登记部门办理抵押登记，只需办理首次抵押登记即可





(3) 转让与变更

最高额抵押担保的 <u>债权在确定之前</u>	
转让受限	部分债权转让的，最高额抵押权 <u>不得转让</u> ，但当事人另有约定的除外
可以变更	抵押权人与抵押人可以通过协议变更债权确定的期间、债权范围以及最高债权额。但变更的内容 <u>不得对其他抵押权人产生不利影响</u>

(4) 确定债权总额

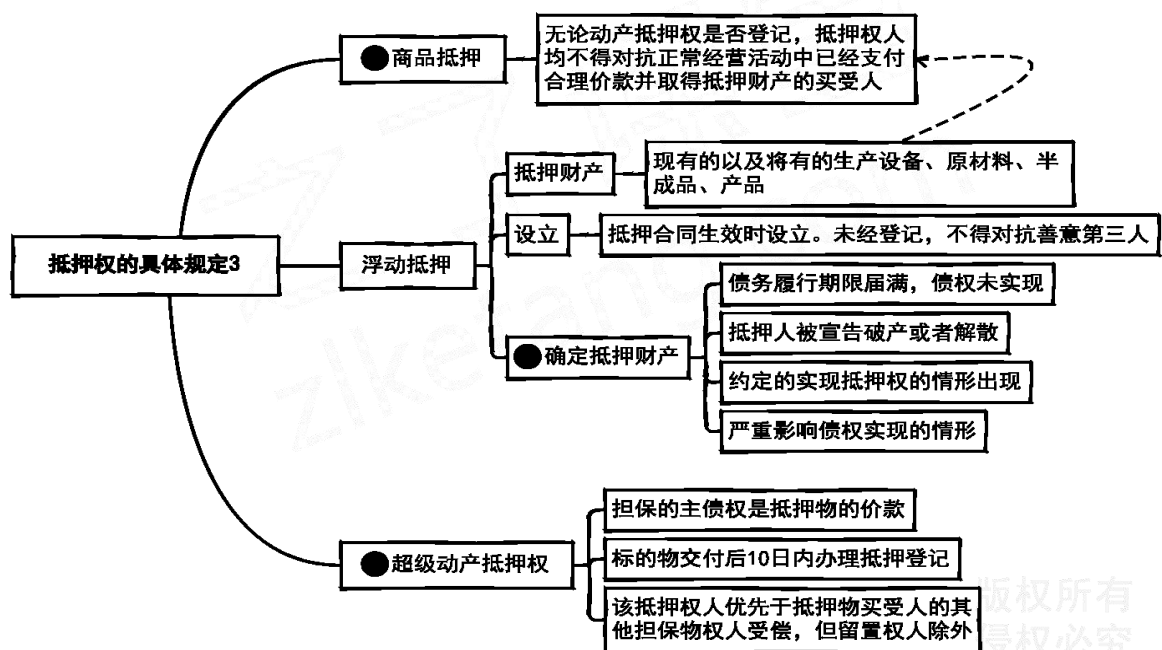
	具体规定
1	约定的债权 <u>确定期间届满</u>
2	没有约定债权确定期间或者约定不明确，抵押权人或抵押人自最高额抵押权设立之日起满 <u>2年后</u> 请求确定债权
3	新的债权 <u>不可能发生</u>
4	抵押权人知道或者应当知道 <u>抵押财产被查封、扣押</u>
5	债务人、抵押人 <u>被宣告破产或者被解散</u>
6	法律规定债权确定的其他情形

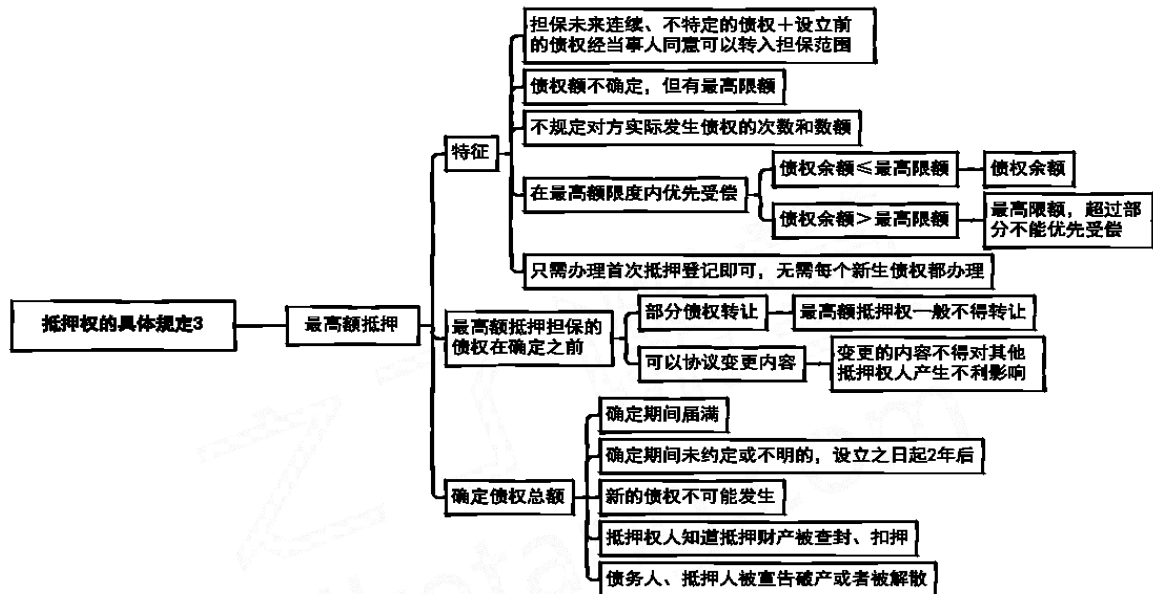
(5) 实现抵押权

最高额抵押权所担保的不特定债权，债权在特定后，且已届清偿期的，最高额抵押权人可以根据普通抵押权的规定行使其抵押权

情形	优先受偿的金额	
抵押权人实现最高额抵押权时，如果实际发生的债权余额高于最高限额的， <u>以最高限额为限</u>	债权余额≤最高限额	实际发生的债权余额
	债权余额>最高限额	最高限额，超过部分不具有优先受偿的效力

本单元“知识点3(4)”总结





精学细练

【单选题】甲公司向乙银行借款 100 万元, 将其现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品一并抵押给乙银行, 但未办理抵押登记, 抵押期间, 未经乙银行同意, 甲公司以前市场价格将一台生产设备转让给善意第三人丙公司, 并已交付, 后甲公司不能向乙银行清偿到期债务, 下列关于该抵押权的表述中, 正确的是 ()。(2022 年)

- A. 该抵押权虽已设立但不能对抗丙公司
- B. 乙银行有权对丙公司从甲公司处购买的生产设备行使抵押权
- C. 该抵押权因抵押物不特定而不能设立
- D. 该抵押权因未办理抵押登记而不能设立

【答案】A

【解析】当事人以生产设备、原材料、半成品、产品、交通运输工具和正在建造的船舶、航空器抵押或其他动产设定抵押, 抵押权自抵押合同生效时设立, 抵押权未经登记, 不得对抗善意第三人。选项 A 当选。

【单选题】甲企业将其现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品一并抵押给乙银行, 但未办理抵押登记。抵押期间, 甲企业未经乙银行同意以合理价格将一批产成品出售给知情的丙公司, 已交付。后甲企业不能向乙银行履行到期债务, 乙银行拟行使抵押权。下列关于该抵押权效力的表述中, 正确的是 ()。

- A. 该抵押权已成立且可以对抗知情的丙公司
- B. 该抵押权因未办理抵押登记而不能成立
- C. 该抵押权因抵押物不特定而不能成立
- D. 该抵押权已成立但不得对抗丙公司

【答案】D

【解析】以动产抵押的, 不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人。

【单选题】2025 年 6 月 5 日, 甲公司向乙银行借款 500 万元, 以其现有的以及将有的生产设备设立浮动抵押权, 并办理了抵押登记。2025 年 7 月 6 日, 甲公司从丙公司购入一台价值 300 万元的 M 设备。为担保支付货款, 设备交付后, 甲公司于 2025 年 7 月 10 日以 M 设备为丙公司



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

设立抵押并办理了登记。7月20日，甲公司向丁公司借款50万元，又以M设备设立抵押，但未对抵押权进行登记。上述债务均已到期，且甲公司无力清偿，M设备被拍卖，各债权人均主张就M设备拍卖价款优先受偿。下列关于受偿顺序，说法正确的是（ ）。(2025年)

- A. 乙银行最先、丙公司次之、丁公司最后
- B. 丙公司最先、乙银行次之、丁公司最后
- C. 丙公司最先、丁公司次之、乙银行最后
- D. 乙银行最先、丁公司次之、丙公司最后

【答案】B

【解析】动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物交付后10日内办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外，此种抵押权被称为“价款债权抵押权”，所以丙公司最先；抵押权已登记的优先于未登记的受偿，所以乙银行优先于丁公司。选项B当选。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于最高额抵押权的表述中，正确的有（ ）。(2025年)

- A. 实际发生的债权是连续的、不特定的
- B. 抵押担保的债权额不确定，但没有最高限制额
- C. 最高额抵押权只需首次登记即可设立
- D. 债权人仅对抵押财产行使最高额度内的优先受偿权

【答案】ACD

【解析】最高额抵押，是指为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。因此最高额抵押是有最高债权额限度的，选项B不当选。

【单选题】根据物权法律制度的规定，下列关于最高额抵押权的表述中，错误的是（ ）。(2024年)

- A. 抵押权人如果实际发生的债权额高于最高限额的，抵押权无效
- B. 最高额抵押权只需首次登记即可设立
- C. 债务人被宣告破产时，最高额抵押权人的债权确定
- D. 最高额抵押担保的债权确定前，部分债权转让的，最高额抵押权一般不得转让

【答案】A

【解析】抵押权人实现最高额抵押权时，如果实际发生的债权余额高于最高限额的，以最高限额为限，超过部分不具有优先受偿的效力。即最高限额内的债权，仍享有抵押权。选项A当选。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列各项中，最高额抵押权所担保的债权确定的有（ ）。(2023年)

- A. 约定的债权确定期间届满
- B. 抵押权人知道或应当知道抵押财产被查封、扣押
- C. 债务人、抵押人被宣告破产或者被解散
- D. 新的债权不可能发生

【答案】ABCD

【解析】有下列情形之一的，抵押权人的债权确定：(1) 约定的债权确定期间届满，选项A当选；(2) 没有约定债权确定期间或约定不明确，抵押权人或者抵押人自最高额抵押权设立之日

版权所有
侵权必究



第四章 物权法律制度 I 精讲班-周周

起满2年后请求确定债权；(3) 新的债权不可能发生，选项D当选；(4) 抵押权人知道或应当知道抵押财产被查封、扣押，选项B当选；(5) 债务人、抵押人被宣告破产或者被解散，选项C当选；(6) 法律规定债权确定的其他情形。

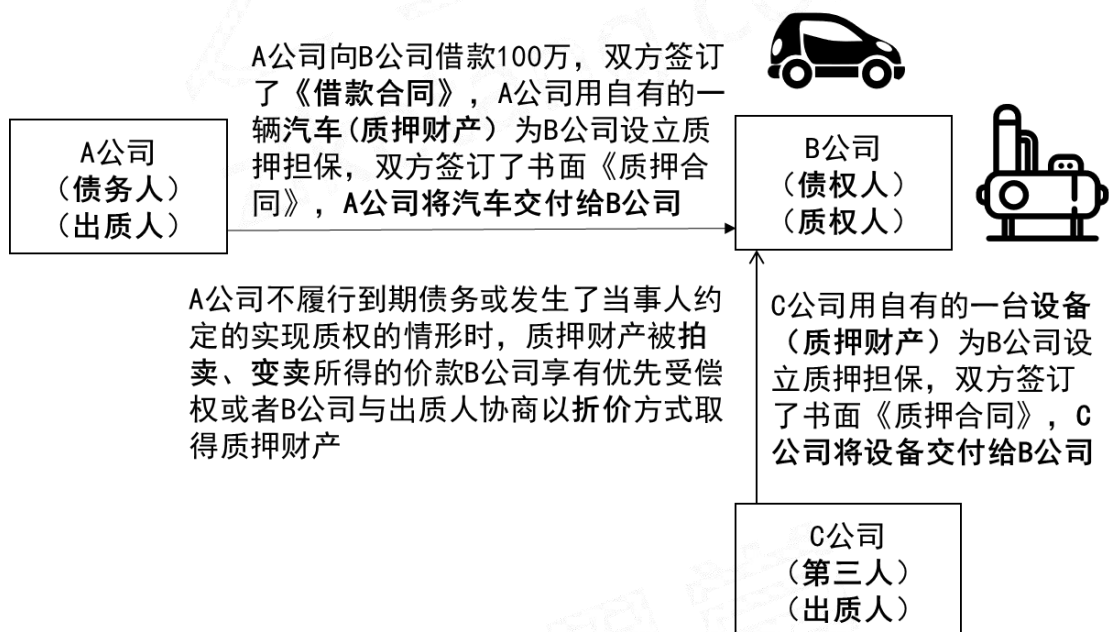
五. 质权

1. 动产质权

(1) 概念

动产质权是指为担保债务的履行，债务人或者第三人将其动产出质给债权人占有，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权就该动产优先受偿的担保物权。

[案例 4.32 质押]



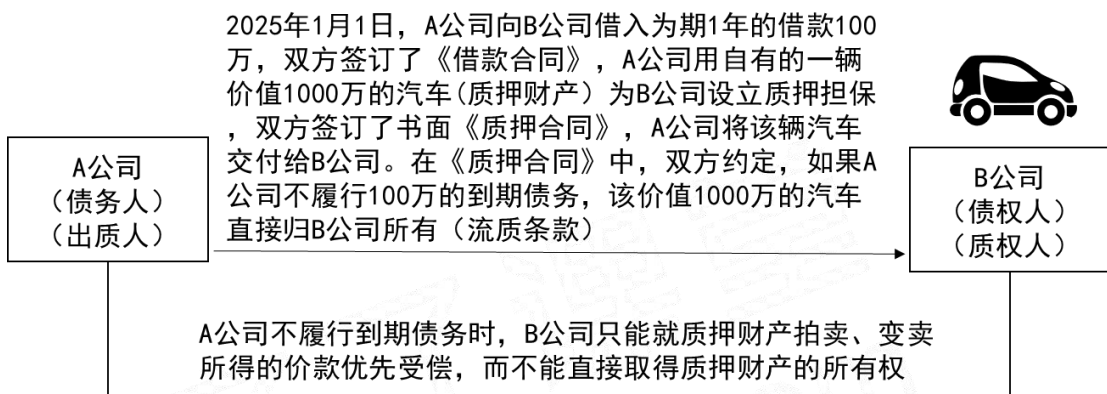
(2) 质押合同

要式合同	为设立质权，当事人应当采取 <u>书面形式</u> 订立质押合同
诺成合同	质押合同自 <u>成立时</u> 生效
流质条款	在 <u>债务履行期限届满前</u> ，质权人与出质人约定 <u>债务人不履行到期债务时</u> 质押财产归债权人所有的，债务人不履行到期债务时，质权人并 <u>不能直接取得</u> 质押财产的所有权，只能依法就质押财产优先受偿
担保范围	质押担保的范围由当事人 <u>约定</u> ；当事人未约定的，质押担保范围包括了 <u>主债权及利息、违约金、损害赔偿金、质物保管费用和实现质权的费用</u>

版权所有
侵权必究



[案例 4.33 流质]



(3) 动产质权的设立

质押财产的监管方式	动产质权的设立时间
债权人自行监管	自出质人 <u>交付</u> 质押财产时设立
债权人委托监管人代为监管	自 <u>监管人实际控制货物之日</u> 起设立

(4) 质权人对出质财产享有的权利

	具体规定		
收取孳息	质权人有权收取质押财产的孳息，但是合同另有约定的除外		
	链接	自扣押之日起，抵押权人有权收取该抵押财产的天然孳息或法定孳息，但是抵押权人未通知应当清偿法定孳息义务人的除外	
要求补充担保	因不能归责于质权人的事由可能使质押财产毁损或者价值明显减少，足以危害质权人权利的	1	质权人有权要求出质人提供相应的担保
		2	出质人 <u>不提供</u> （相应担保），质权人可以 <u>拍卖、变卖</u> 质押财产，并与出质人通过协议将拍卖、变卖所得的价款提前清偿债务或提存

(5) 质权人对出质财产妥善保管义务

	具体规定	
擅自使用或者处分	质权人在质权存续期间，未经出质人同意，擅自使用、处分质押财产，给出质人造成损害的，应当承担赔偿责任	
保管不善	致使出质财产毁损、灭失的	质权人应当承担赔偿责任
	可能致使出质财产毁损、灭失	出质人可以请求质权人将质押财产 <u>提存</u> 或者 <u>请求提前清偿债务并返还</u> 质押财产

(6) 质权的行使

	具体规定
行使条件	债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形
行使方式	质权人可以与出质人协议以质押财产 <u>折价</u> ，也可以就 <u>拍卖、变卖</u> 质押财产所得的价款优先受偿
行使时间	出质人可以请求质权人在债务履行期届满后 <u>及时</u> 行使质权。质权人不行使的，出质人可以请求人民法院拍卖、变卖质押财产。出质人请求质权人及时行使质权，





第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

	因质权人怠于行使权利造成损害的，由质权人承担赔偿责任
追偿	为债务人质押担保的第三人，在质权人实现质权后， <u>有权向债务人追偿</u>

2. 权利质权

(1) 权利质权的设立

质押财产（权利）		权利质权的设立时间	
		存在权利凭证	不存在权利凭证
“三票”	汇票+本票+支票	权利凭证 <u>交付</u> 质权人时设立	自办理出质 <u>登记</u> 时设立
“三单”	存款单+仓单+提单		
“一债券”	债券		

质押财产（权利）		权利质权的设立时间
“其他财产权利”	可以转让的基金份额、股权	自办理出质 <u>登记</u> 时设立
	可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权	
	<u>现有的以及将有的应收账款</u>	
提示		
“ <u>土地</u> 承包经营权、 <u>建设用</u> 地使用权、 <u>房屋</u> 所有权”等 <u>不动产</u> 物权不得用作质押		

(2) 以应收账款出质的细化规定

	具体规定		
1	应收账款出质后， <u>不得转让</u> ，但出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让应收账款所得的价款，应当向质权人 <u>提前清偿</u> 债务或者 <u>提存</u>		
2	以现有的应收账款出质，应收账款债务人向质权人 <u>确认</u> 应收账款的真实性后， <u>不得</u> 又以应收账款不存在或者已经消灭为由主张不承担责任		
3	以现有的应收账款出质，应收账款债务人 <u>已经</u> 向应收账款债权人履行了债务，质权人 <u>不得</u> 请求应收账款债务人履行债务，但是应收账款债务人 <u>接到</u> 质权人要求向其履行的通知后， <u>仍然</u> 向应收账款债权人履行的除外		
4	以基础设施和公用事业项目收益权、提供服务或者劳务产生的债权以及其他 <u>将有的</u> 应收账款出质		
	当事人是否为应收账款设立特定账户	特定账户内的款项是否足以清偿债务	质权人如何获得优先受偿
	√	√	该 <u>特定账户内的款项</u>
	√	×	请求 <u>折价或拍卖、变卖</u> 项目收益权等将有的 <u>应收账款</u> 所得的价款

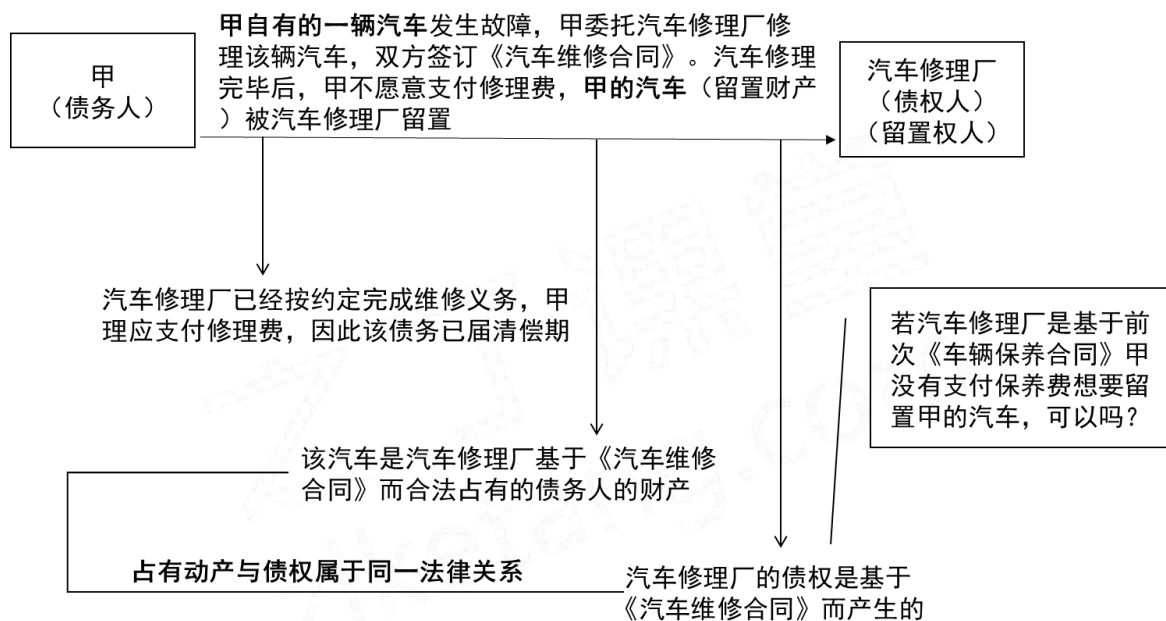
七. 留置权

1. 普通留置权的成立条件

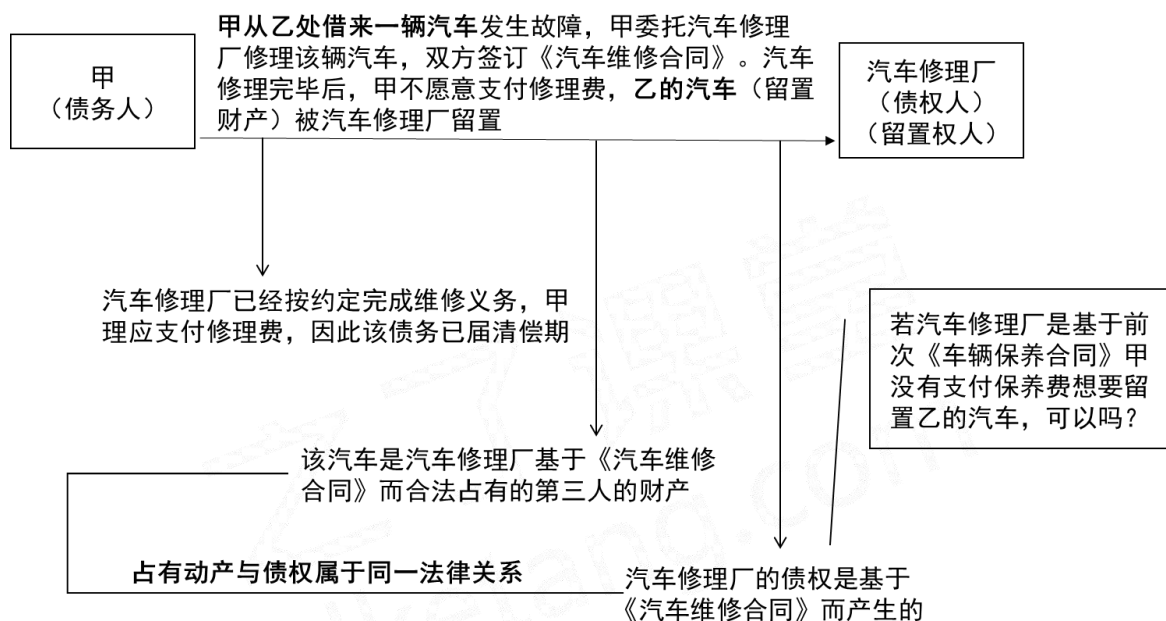
条件	具体规定
债务已到期	债务人对债权人的债务已届清偿期
合法占有	债权人合法占有 <u>债务人或第三人</u> 的动产
同一法律关系	债权人 <u>占有</u> 动产与债权属于同一法律关系



[案例 4.34 留置债务人的财产]



[案例 4.35 留置第三人的财产]



2. 商事留置权的特殊规定

	具体规定	
主体资格	债权人与债务人均为企业	
不属于同一法律关系	债权人占有动产与债权不属于同一法律关系（“一个放开”）	
“两个限制”	债权不属于企业持续经营中发生的债权的 债权人不得留置（买来的债权就不属于持续经营中发生的债权）	债务人可以要求返还留置财产





	债权人不得留置第三人的财产	第三人可以要求返还留置财产
--	---------------	---------------

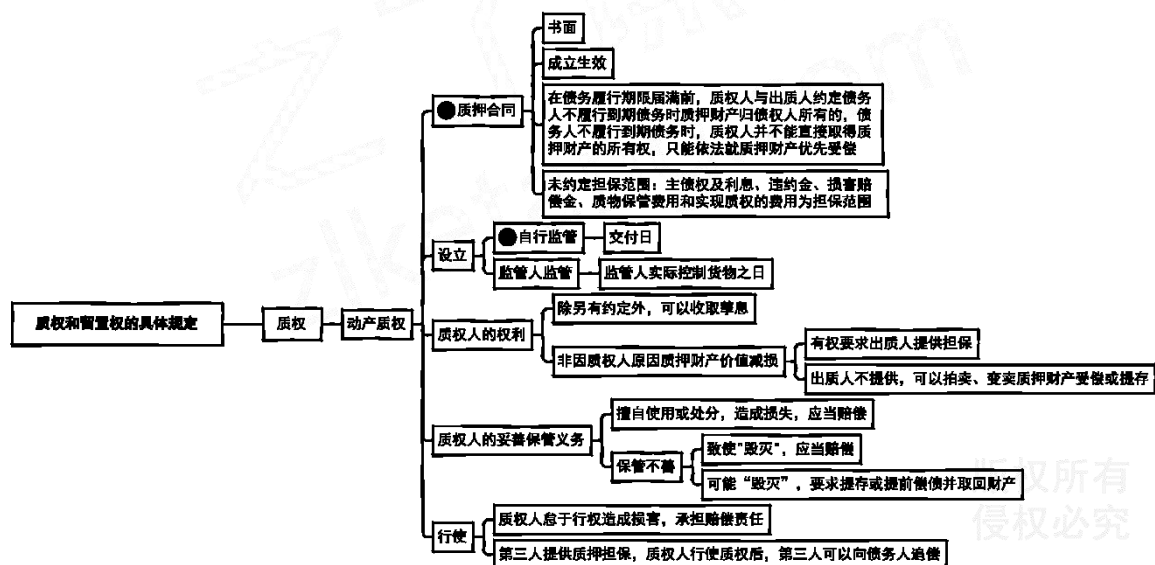
3. 留置权的效力

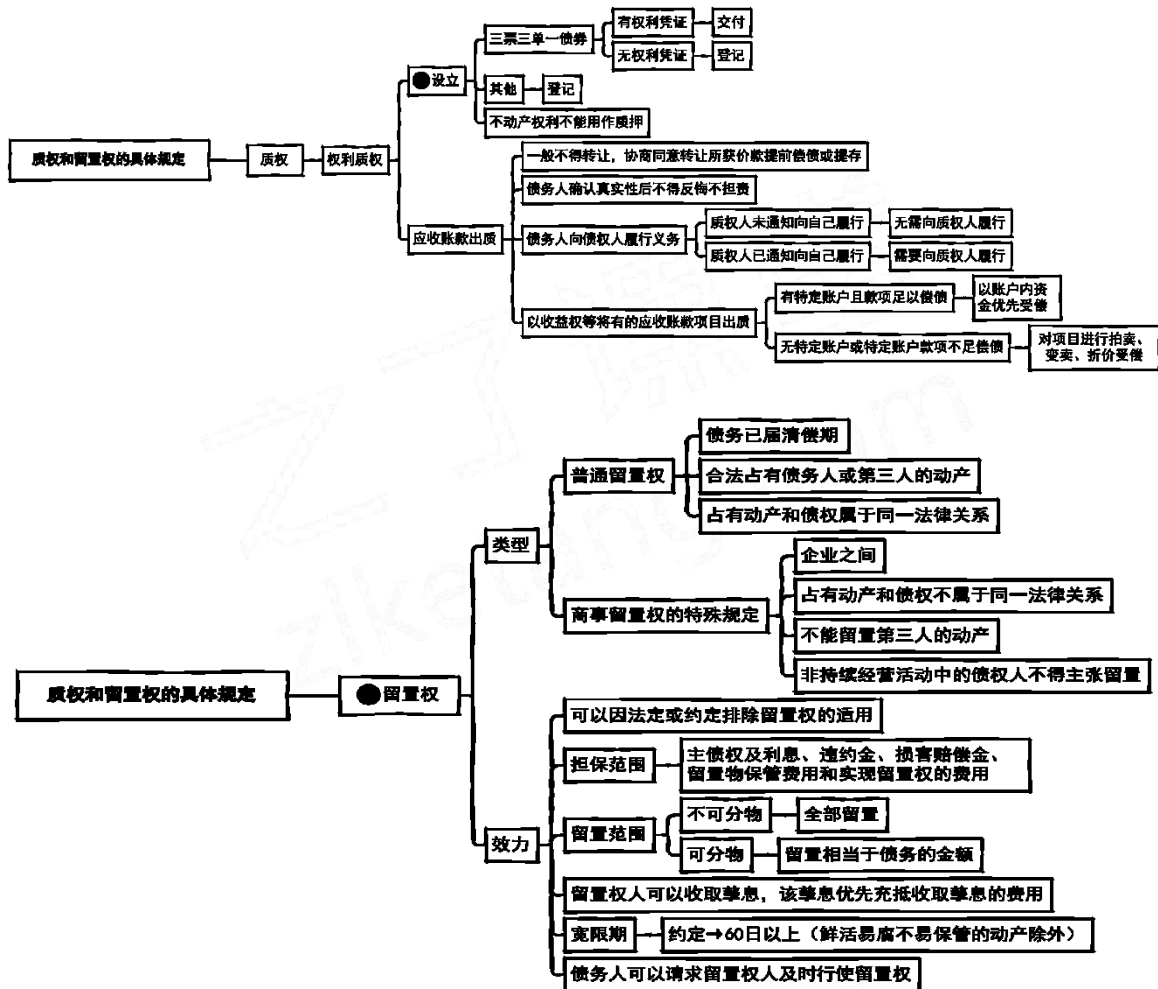
	具体规定	
排除适用	法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置	
担保范围	主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用	
留置范围	不可分物	留置权人可以就其留置物的全部行使留置权
	可分物	留置物的价值应当相当于债务的金额
孳息	1	留置权人有权收取留置财产的孳息
	2	孳息应当先充抵收取孳息的费用
留置权的实现	1	留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人 60 日以上履行债务的期限，但是鲜活易腐等不易保管的动产除外
	2	债务人可以请求留置权人在债务履行期届满后行使留置权；留置权人不行使的，债务人可以请求人民法院拍卖、变卖留置财产。留置财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

[总结 担保物权的优先级]

清偿顺序	留置权 > 超级动产抵押权	抵押权	已登记的抵押权 > 未登记的抵押权
		PK	先登记的抵押权 > 后登记的抵押权
		抵押权	抵押权均未登记看债权比例
		抵押权	先登记的抵押权 > 后交付的质权
		PK 质权	先交付的质权 > 后登记/未登记的抵押权

本单元“知识点 3（5）”总结





精学细练

【单选题】甲与乙签订借款合同，并约定由乙将自己的翡翠貔貅出质给甲。但其后乙并未将翡翠貔貅如约交付给甲，而是将该翡翠貔貅卖给了丙。丙取得翡翠貔貅后，与甲因该翡翠貔貅的权利归属发生纠纷。根据合同法律制度的规定，下列关于该翡翠貔貅权利归属的表述中，正确的是（ ）。

- A. 丙不能取得该翡翠貔貅的所有权，因为该翡翠貔貅已质押给甲
- B. 丙能取得该翡翠貔貅的所有权，但甲可依其质权向丙追偿
- C. 丙能取得该翡翠貔貅的所有权，甲不能向丙要求返还该翡翠貔貅
- D. 丙能否取得该翡翠貔貅的所有权，取决于甲同意与否

【答案】C

【解析】选项 A、B，动产质权自出质人交付质押财产时设立。本题中，乙未向甲交付翡翠貔貅，质权并未设立。选项 C、D：除法律另有规定或者当事人另有约定以外，动产所有权自交付之日起发生物权变动效力。在本题中，乙将翡翠貔貅交付给丙，丙依法取得了该翡翠貔貅的所有权。

【判断题】为债务人质押担保的第三人，在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。（ ）
(2024 年)

【答案】√



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

【解析】为债务人质押担保的第三人，在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。本题表述正确。

【多选题】根据物权法律制度的规定，债务人有权处分的下列权利中，可以设定权利质押的有（ ）。(2018 年)

- A. 建设用地使用权
- B. 可以转让的基金份额
- C. 房屋所有权
- D. 应收账款

【答案】BD

【解析】根据物权法律制度的规定，债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：(1) 汇票、支票、本票；(2) 债券、存款单；(3) 仓单、提单；(4) 可以转让的基金份额、股权；(5) 可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(6) 应收账款；(7) 法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。选项 A、C 可以抵押。

【多选题】下列关于各权利质权的设立时间的说法中，正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 以汇票出质，质权自交付时生效
- B. 以应收账款出质，质权自合同生效时生效
- C. 以股权出质，质权自权利凭证交付时生效
- D. 以商标出质，质权自办理出质登记时生效

【答案】AD

【解析】以应收账款出质的，质权自办理出质登记时设立，选项 B 不当选。以基金份额、股权出质的，质权自办理出质登记时设立，选项 C 不当选。选项 A、D 当选。

【单选题】根据物权法律制度的规定，下列关于应收账款出质的表述中，错误的是（ ）。(2024 年)

- A. 应收账款出质后，不得转让，但出质人与质权人协商同意的除外
- B. 出质人以基础设施收益权出质的，如果该收益权未设立特定账户，质权人有权请求以折价或拍卖、变卖项目收益权所得的价款优先受偿
- C. 质权人通知应收账款债务人向其履行债务后，应收账款债务人仍向应收账款债权人履行的，质权人有权要求应收账款债务人向其履行债务
- D. 出质人转让应收账款所得的价款，应当用于向质权人提前清偿债务

【答案】D

【解析】出质人转让应收账款所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。

【单选题】甲公司委托乙公司加工西服 500 套，每套加工费 200 元，共 10 万元；约定甲公司取货时一次性支付加工费，并约定该批西服不得留置。后甲公司经济困难仅支付了 8 万元加工费，乙公司留置了 300 套西服。关于乙公司留置权的说法中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 乙公司不得行使留置权，因为约定了不得留置
- B. 乙公司可以行使留置权，但不得留置 300 套西服
- C. 乙公司可以就全部西服行使留置权
- D. 乙公司不得行使留置权，因为甲公司已经支付 80% 的加工费

【答案】A

【解析】法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。选项 A 当选。



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

【单选题】根据物权法律制度规定，下列权利中，其设立需要登记的是（ ）。(2024 年)

- A. 土地承包经营权
- B. 留置权
- C. 不动产抵押权
- D. 动产质权

【答案】C

【解析】土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立，选项 A 不当选。留置权的成立要件：(1) 债权人占有债务人动产；(2) 债权已届清偿期且债务人未按规定期限履行义务；(3) 占有的动产应与债权属于同一法律关系，但企业之间留置的除外，选项 B 不当选。质押合同自成立时生效；但质权自出质人交付质押财产时设立，即动产质权的设立以质物的交付为生效要件，选项 D 不当选。选项 C 当选。

【判断题】甲企业向乙企业购买了一批总价款 100 万元的建筑材料，甲企业支付了 60 万元，约定其余的 40 万元在 3 个月内付清。后甲企业将一台价值 30 万元的施工设备交由乙企业代为保管。3 个月后，几经催告，甲企业仍未支付乙企业 40 万元货款。则甲企业要求提取该设备时，乙企业可以将该设备留置以担保贷款债权的实现。（ ）

【答案】√

【解析】本题中涉及两个法律关系，一个是《买卖合同》，一个是《施工设备保管合同》。乙企业的债权产生于《买卖合同》，乙企业留置的动产产生于《保管合同》，二者显然不属于同一法律关系，但是由于该项留置发生在甲企业和乙企业两个企业之间，因此不必拘泥于同一法律关系，允许进行商事留置。

【判断题】留置权人无权收取留置财产的孳息。（ ）(2021 年)

【答案】×

【解析】留置权人有权收取留置财产的孳息。

【多选题】2022 年 3 月 1 日，周某以其所有的一辆轿车设立抵押权，向吴某借款 10 万元，双方签订抵押合同但未办理抵押登记。3 月 23 日，周某为获得李某 20 万元的借款，又将该轿车抵押给李某，双方签订抵押合同并办理了抵押登记。4 月 10 日，该轿车因故障需要维修，周某将其送至王某处进行维修，周某一直未支付维修费用，故王某将汽车留置。上述债务均已到期，因周某无力偿还，该轿车被拍卖，吴某、李某、王某均主张就轿车拍卖价款优先受偿，下列关于债权人受偿顺序的表述中，正确的有（ ）。(2022 年)

- A. 王某优先于李某受偿
- B. 李某优先于吴某受偿
- C. 吴某优先于李某受偿
- D. 李某优先于王某受偿

【答案】AB

【解析】(1) 同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：抵押权均已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；抵押权并非都已经登记的，抵押权已经登记的先于未登记的受偿；抵押权均未登记的，按照债权比例清偿。(2) 同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。综上，选项 A、B 当选。

